《高等教育政策与法规》

单选题 共 160 题

1. 高等学校设立的审批权有明确的规定，本科及以上高等学校的设立的审批部门是_____。

A.国务院教育行政部门　　B.省人民政府　　C.自治区人民政府　　D.直辖市人民政府

正确答案: A

知识点: 根据《中华人民共和国高等教育法》第 29 条规定，设立实施本科及以上教育的高等学校，由国务院教育行政部门审批。这是因为本科及以上高等教育涉及国家教育战略布局、学位授予质量和高层次人才培养，需要由国家层面统一规划和把关，确保高等教育资源的合理配置和教育质量的整体提升。

2. 《中华人民共和国教育法》于_____年 9 月 1 日起施行。

A.1989　　B.1993　　C.1995　　D.1990

正确答案: C

知识点: 《中华人民共和国教育法》是我国教育领域的基本法律，于 1995 年 3 月 18 日由第八届全国人民代表大会第三次会议通过，自 1995 年 9 月 1 日起正式施行。该法的颁布实施标志着我国教育事业走上了依法治教的轨道，为其他教育法律法规的制定提供了基本依据。

3. 下列不属于高校教学自主权体现的是_____。

A.高校依法自主选择、编纂课程教材　　B.高校通过翻转课堂组织开展教学活动

C.高校根据培养目标确定课程考核要求　　D.高校依法自主决定教师的科研考核办法

正确答案: D

知识点: 高校教学自主权主要涉及与教学直接相关的活动，包括课程设置、教材选择、教学组织形式、考核方式等。而教师的科研考核办法属于人事管理权和科研管理权的范畴，虽然与教学有一定关联，但不属于教学自主权的核心内容。高校对教师的科研考核涉及职称评定、绩效分配等，属于高校内部人事管理权限。

4. 学校应当成立_____，负责受理学生对处理或者处分决定不服提起的申诉。

A.学术委员会　　B.学位评定委员会　　C.校务委员会　　D.学生申诉处理委员会

正确答案: D

知识点: 根据教育部《普通高等学校学生管理规定》第 60 条，学校应当成立学生申诉处理委员会，负责受理学生对处理或者处分决定不服提起的申诉。学生申诉处理委员会一般由学校负责人、职能部门负责人、教师代表、学生代表和法律顾问等组成，体现了学生权益保障的民主性和公正性。

5. 在我国，高等教育政策主体中起主导作用的是_____。

A.立法机关　　B.行政机关　　C.执政党　　D.司法机关

正确答案: C

知识点: 在我国的政治体制中，中国共产党作为执政党，在国家各项事务中发挥着领导核心作用。高等教育政策的制定和实施同样由党主导，党的教育方针、政策方向通过法定程序转化为国家意志。虽然立法机关、行政机关也参与政策制定，但党的领导是根本保证。

6. 下列各项法律位阶最高的是_____。

A.部门教育规章　　B.教育行政法规　　C.教育地方性法规　　D.教育基本法

正确答案: D

知识点: 根据我国《立法法》规定的法律位阶体系，宪法具有最高法律效力，其次是法律（包括基本法律和一般法律），然后是行政法规、地方性法规、部门规章等。教育基本法属于法律层面，由全国人民代表大会制定，位阶高于教育行政法规（国务院制定）、部门教育规章（国务院部门制定）和地方性教育法规（地方人大制定）。

7. 对于长期在艰苦边远地区工作的高校教师，职称评审可适当放宽的条件是_____。

A.师德要求　　B.学历和任职年限　　C.教学工作量　　D.学术成果数量

正确答案: B

知识点: 根据国家关于职称评审的相关政策，为鼓励和支持教师到艰苦边远地区工作，在职称评审时可以适当放宽学历和任职年限的要求，以体现对长期在基层和艰苦地区工作教师的倾斜政策。师德要求和学术成果仍是评审的重要内容，教学工作量也需达到基本要求，但学历和年限可适当降低标准。

8. 出现下列哪种情形，学校可以给予学生开除学籍的处分_____。

A.小刘在专业必修课上连续三周迟到超过半小时　　B.小李违反课程考试纪律，情节轻微

C.小王和同班同学在班会开始前对骂　　D.小张绑架同班同学，经法院审理构成绑架罪

正确答案: D

知识点: 根据《普通高等学校学生管理规定》第 52 条，学生受到刑事处罚（尤其是故意犯罪被判处刑罚）的，学校可以给予开除学籍处分。绑架罪属于严重刑事犯罪，社会危害性大。而迟到、轻微考试违纪、同学间争吵等行为，通常达不到开除学籍的程度，学校应根据情节轻重给予批评教育或相应纪律处分。

9. 参加高等教育自学考试的考生有严重作弊行为的，可以给予延迟毕业时间_____的处理，延迟期间考试成绩无效。

A.1 至 2 年　　B.1 至 3 年　　C.2 至 3 年　　D.2 至 5 年

正确答案: B

知识点: 根据《国家教育考试违规处理办法》第 9 条规定，考生在高等教育自学考试中有严重作弊行为的，可以给予延迟毕业时间 1 至 3 年的处理，延迟期间考试成绩无效。这一规定旨在维护国家教育考试的严肃性和公平性，对作弊行为形成有效震慑。

10. 高等教育仲裁机构属于_____。

A.行政机关　　B.事业单位　　C.社会组织　　D.司法机关

正确答案: C

知识点: 高等教育仲裁机构通常是由教育行政部门或高校设立的社会组织性质的专业仲裁机构，不属于行政机关或司法机关。其主要职责是处理高等教育领域内的学术纠纷、学位争议等专业性问题，具有专业性强、程序简便、成本较低等优点，是多元化纠纷解决机制的重要组成部分。

11. 在市场化背景下，高校教师_____对劳动权益保障最为关键。

A.作为国家工作人员的身份　　B.作为专业人员的身份

C.作为劳动者的身份　　D.作为学术职业成就者的身份

正确答案: C

知识点: 在市场经济条件下，高校教师与学校之间形成劳动关系，教师作为劳动者的身份是劳动权益保障的法律基础。《劳动合同法》《劳动法》等法律法规为劳动者提供了工资支付、社会保险、休息休假、劳动安全卫生等方面的基本保障。虽然教师同时具有专业人员和公务人员属性，但劳动者身份是其权益保障的核心。

12. 负责学位授予资格审批的单位应当自受理申请之日起_____日内作出决议，并向社会公示。

A.六十　　B.七十　　C.八十　　D.九十

正确答案: D

知识点: 根据《中华人民共和国学位法》相关规定，负责学位授予资格审批的单位（如国务院学位委员会或省级学位委员会）应当自受理申请之日起 90 日内作出决议，并向社会公示。这一期限规定既保证了审批工作的严谨性，又兼顾了审批效率，有利于申请单位合理安排工作。

13. 根据《高等教育法》，高等学校应当以_____为中心，开展教学、科学研究和社会服务。

A.培养人才　　B.思想教育　　C.科学研究　　D.立德树人

正确答案: A

知识点: 《中华人民共和国高等教育法》第 31 条明确规定：“高等学校应当以培养人才为中心，开展教学、科学研究和社会服务。”培养人才是高等学校的根本任务和核心使命，教学、科研和社会服务都应围绕人才培养这一中心展开。“立德树人”是根本任务，但法律条文直接表述的是“培养人才”。

14. 高校学生转学需要经过_____审核。

A.省级政府　　B.省级教育行政部门　　C.市级政府　　D.市级教育行政部门

正确答案: B

知识点: 根据《普通高等学校学生管理规定》第 23 条，学生转学由学生本人提出申请，说明理由，经所在学校和拟转入学校同意，由转入学校负责审核转学条件及相关证明。跨省转学的，由转出地省级教育行政部门商转入地省级教育行政部门，按转学条件确认后办理转学手续。省级教育行政部门在转学审核中起关键作用。

15. 学生对学校的处理或处分决定不服，应当首先向_____提出申诉。

A.学校所在地省级教育行政部门　　B.学校所在地市级教育行政部门

C.学校的申诉处理委员会　　D.校长

正确答案: C

知识点: 根据《普通高等学校学生管理规定》第 60 条，学生对学校的处理或者处分决定有异议的，可以在接到学校处理或者处分决定书之日起 10 日内，向学校学生申诉处理委员会提出书面申诉。校内申诉是学生获得救济的第一道程序，体现了学校自我纠错的原则，有利于在校园内部解决争议。

16. 设专章规定高校学生权利与义务的规范性法律文件是_____。

A.《中华人民共和国宪法》　　B.《中华人民共和国教育法》

C.《中华人民共和国高等教育法》　　D.《普通高等学校学生管理规定》

正确答案: D

知识点: 《普通高等学校学生管理规定》是教育部制定的部门规章，专门规范普通高等学校学生的管理行为。该规定设专章（第三章）详细规定了学生的权利与义务，包括受教育权、知情权、参与权、申诉权等权利以及遵守法律、遵守学校管理制度、缴纳学费等义务。其他法律虽涉及学生权利，但未设专章系统规定。

17. 高等教育法律监督需要注重_____。

A.法律与教育的结合　B.政策与舆论的结合　C.立法和执法的结合　D.实施和保障的结合

正确答案: A

知识点: 高等教育法律监督的核心在于将法律规范与教育活动的特殊性相结合。高等教育活动具有专业性、复杂性、多样性等特点，法律监督不能简单套用一般行政管理监督的模式，而应充分考虑教育规律和学术自由，实现法律规范与教育规律的有机统一，才能有效保障高等教育依法运行。

18. 第一次明确提出“依法治教”的教育方针的是_____。

A.《依法治教实施纲要》　B.《中国教育改革和发展纲要》

C.《关于实施教育法若干问题的意见》　D.《国家中长期教育改革和发展规划纲要》

正确答案: B

知识点: 1993 年中共中央、国务院印发的《中国教育改革和发展纲要》首次明确提出“依法治教”的方针，强调要加快教育法制建设，建立和完善执法监督体系，逐步走上依法治教的轨道。这一方针的提出标志着我国教育管理从主要依靠政策向依靠法律转变，对推动教育法治化进程具有里程碑意义。

19. 下列关于“公开审理”表述，错误的是_____。

A.人民法院公开审理教育行政案件，但涉及国家秘密、个人隐私的除外

B.人民法院公开审理教育行政案件，但法律另有规定的除外

C.人民法院对公开审理和不公开审理的案件，一律公开宣告判决

D.人民法院对不公开审理的案件，不公开宣告判决

正确答案: D

知识点: 根据《行政诉讼法》第 54 条和第 80 条规定，人民法院公开审理行政案件，但涉及国家秘密、个人隐私和法律另有规定的除外。无论案件是否公开审理，人民法院宣告判决一律公开进行。这是司法公开原则的重要体现，保障了公众的知情权和司法监督权。因此 D 选项表述错误。

20. 学位评定委员会审定审议学位授予点的增设、撤销等事项时，应当有全体组成人员的_____以上出席。

A.二分之一　B.三分之二　C.四分之三　D.五分之三

正确答案: B

知识点: 根据《中华人民共和国学位法》及相关规定，学位评定委员会审议学位授予点的增设、撤销等重要事项时，应当有全体组成人员的三分之二以上出席，以确保决策的民主性和代表性。这是为了防止少数

人决定重大事项，保证学位授予工作的严肃性和权威性。

21. 学生申诉处理委员会对学生提出的申诉进行复查，并在接到书面申诉之日起_____内作出复查结论并告知申诉人。

A.10 日　　B.15 日　　C.7 日　　D.30 日

正确答案: B

知识点: 根据《普通高等学校学生管理规定》第 61 条，学生申诉处理委员会对学生提出的申诉进行复查，并在接到书面申诉之日起 15 日内作出复查结论并告知申诉人。情况复杂不能在规定期限内作出结论的，经学校负责人批准，可延长 15 日。这一时限规定保障了学生获得及时救济的权利。

22. 高等教育区别于基础教育的基本特征不包括_____。

A.前瞻性　　B.创新性　　C.引领性　　D.普及性

正确答案: D

知识点: 高等教育是在完成中等教育基础上进行的专业教育，具有前瞻性（面向未来发展需要）、创新性（知识创新和科技创新）、引领性（引领社会进步和文化发展）等特征。而普及性是基础教育的特征，我国已实现九年义务教育的全面普及，高等教育仍处于大众化阶段，尚未达到普及化水平。

23. 下列关于高校义务的说法，错误的是_____。

A.高校应当积极配合来自高校内部、政府机关及社会力量等各种形式的监督

B.高校将用于教学和科研活动的财产进行经营后，营收应当用于改善教学和科研条件

C.高校应当贯彻国家的教育方针，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量

D.高校不得巧立名目，擅自增加诸如补考费、选修费等收费项目

正确答案: B

知识点: 根据《高等教育法》相关规定，高等学校的财产包括国家财政拨款、社会捐赠等，应当主要用于教学和科学研究活动，不得挪作他用。高校不得将用于教学和科研活动的财产进行经营活动，即使营收用于改善教学条件也是不允许的，因为高校是非营利性事业单位，其财产使用有严格限制。

24. 高等教育政策在实现“帕累托最优”分配时，关键考虑_____。

A.政策制定的灵活性　　B.利益分配的均衡性　　C.政策执行的速度　　D.政策影响的广泛性

正确答案: B

知识点: 帕累托最优是经济学中的一个概念，指在不使任何人境况变坏的情况下，无法再使任何人境况变

好的一种资源配置状态。在高等教育政策制定中，实现帕累托最优的关键在于利益分配的均衡性，即政策的调整应当尽可能使各方利益得到合理兼顾，减少利益冲突，实现整体效益最大化。

25. 学校应当支持和保障学生依法参与_____。

A.章程制定　　B.学校管理　　C.资金筹措　　D.宗教活动

正确答案: B

知识点: 根据《普通高等学校学生管理规定》第 4 条，学校应当支持和保障学生依法参与学校管理。学生参与学校管理是学生民主权利的重要体现，也是现代大学制度建设的重要内容。学生可以通过学生会、研究生会、学生代表大会等形式参与学校管理，对学校工作提出意见和建议。

26. 我国教育法治化的进程跟我国法治建设进程是_____。

A.相反的　　B.不一致　　C.有时一致，有时不一致　　D.一致的

正确答案: D

知识点: 教育法治化是我国法治建设的重要组成部分，二者的发展进程是一致的。随着国家依法治国方略的推进，教育领域也逐步实现了从政策主导到法律主导的转变。教育法律法规体系的建立和完善与国家的法治建设同步进行，教育法治化是国家法治化在特定领域的体现和延伸。

27. 由国家最高行政机关国务院制定的教育行政法规是_____。

A.《中华人民共和国教师资格条例》　　B.《中华人民共和国教师法》

C.《中华人民共和国义务教育法》　　D.《中华人民共和国教育法》

正确答案: A

知识点: 《教师资格条例》是由国务院制定的教育行政法规，主要规定了教师资格的分类、条件、考试和认定等内容。《教师法》《义务教育法》《教育法》都是由全国人民代表大会或其常务委员会制定的法律，法律位阶高于行政法规。行政法规的制定主体是国务院，具有普遍约束力。

28. 学生田某因为违反校规、校纪而被某高校拒绝颁发学位证、毕业证，田某遂提起行政诉讼。请问该行政诉讼中被告是_____。

A.该高校所在地的省级人民政府　　B.该高校所在地的省级教育行政部门　C.该高校　　D.该高校校长

正确答案: C

知识点: 根据相关司法解释，高等学校在行使学位授予、学历证书颁发等行政管理职能时，属于法律、法规授权的组织，可以作为行政诉讼的被告。因此，田某因高校拒绝颁发学位证、毕业证提起行政诉讼，应

以该高校为被告，而非政府、教育行政部门或校长个人。校长行为属于职务行为，由高校承担责任。

29. 和法治思维方式对立的是_____思维方式。

A.德治　　B.法制　　C.人治　　D.管制

正确答案: C

知识点: 法治思维强调法律至上、权力制约、程序正义、权利保障等原则，而人治思维则强调个人权威、权力集中、随意性强。法治与人治是根本对立的两种治理方式。法治思维要求一切行为都必须在法律框架内进行，而人治思维则可能导致个人意志凌驾于法律之上。

30. 新中国成立后，改变教育立法滞后状态，从全面、全局角度对我国教育事业进行引领、促进的法律是_____。

A.《中华人民共和国学位条例》　　B.《中华人民共和国义务教育法》

C.《中华人民共和国教师法》　　D.《中华人民共和国教育法》

正确答案: D

知识点: 《中华人民共和国教育法》于 1995 年颁布实施，是我国教育领域的基本法律，对教育的基本制度、教育法律关系主体的权利义务等作了全面规定，结束了长期以来教育立法滞后、教育领域主要依靠政策调整的局面。《教育法》的颁布标志着我国教育法治化进入了新的阶段，对教育事业发展起到了全面的引领和促进作用。

31. 高校“强基计划”体现的是高校的_____。

A.校内人事自主权　　B.财产管理和使用自主权　　C.招生自主权　　D.教学自主权

正确答案: C

知识点: “强基计划”即基础学科招生改革试点，是教育部开展的招生改革工作，主要选拔培养有志于服务国家重大战略需求且综合素质优秀或基础学科拔尖的学生。高校在“强基计划”中可以根据自身特点和学科优势制定招生方案、确定考核方式，体现了高校在招生方面的自主权。

32. 高校学生基于学生身份，享有的权利不包括_____。

A.受教育权　　B.学校管理活动民主参与权　　C.提出申诉、提起行政诉讼的权利　　D.指导评价权

正确答案: D

知识点: 指导评价权是教师的权利，而不是学生的权利。《教师法》第 7 条规定，教师有权“指导学生的学习和发展，评定学生的品行和学业成绩”。学生享有的权利主要包括受教育权、参与民主管理权、申诉和

诉讼权、获得公正评价权等。指导评价权的主体是教师，学生是接受指导评价的对象。

33. 关于高等教育法治化初步发展阶段取得的成绩，说法错误的是_____。

A.确立了高等教育发展的社会主义方向　　B.基本建立了社会主义性质的高等教育体制

C.初步对高等教育进行规范与调整　　D.高等教育领域的立法位阶高，多表现为法律。

正确答案: D

知识点: 在高等教育法治化的初步发展阶段（1949-1978 年），虽然确立了社会主义方向和基本体制，也对高等教育进行了初步规范，但由于历史条件的限制，这一阶段的高等教育立法位阶较低，多表现为政策、条例、规定等规范性文件，而非严格意义上的法律。直到改革开放后，高等教育立法才进入快速发展阶段。

34. 高校教师职业发展体系中，哪一项通常被视为衡量教师学术水平的重要指标：_____。

A.学生满意度调查　　B.科研成果发表与引用情况　　C.社交媒体影响力　　D.课外辅导时长

正确答案: B

知识点: 在高校教师职业发展体系中，科研成果的发表与引用情况是衡量教师学术水平的核心指标之一。学术研究是高校教师的重要职责，科研成果的数量、质量、影响力直接反映了教师的学术能力和研究水平。学生满意度、社交媒体影响力、课外辅导时长等虽然也重要，但不是衡量学术水平的主要标准。

35. 高等教育行政机关的主要职能不包括_____。

A.高等教育招生和录取管理　　B.高等教育机构的学科专业设置和评估

C.高等教育毕业生的就业政策制定　　D.高等教育学费的收取

正确答案: D

知识点: 高等教育行政机关的主要职能包括制定教育政策、审批高校设立、管理招生录取、设置学科专业、开展教育评估、制定毕业生就业政策等。而高等教育学费的收取是高校自身的财务管理行为，虽然需要在政府定价或指导价范围内进行，但具体收取工作由高校财务部门负责，不属于行政机关的主要职能。

36. 高等教育政策的主要功能不包括以下哪一项?

A.导向功能　　B.娱乐功能　　C.控制功能　　D.分配功能

正确答案: B

知识点: 高等教育政策的功能包括导向功能（引导高等教育发展方向）、控制功能（规范高等教育行为）、分配功能（合理配置教育资源）、协调功能（协调各方利益）等。娱乐功能不是教育政策的功能，教育政

策的核心是促进教育事业的健康发展，而非提供娱乐。

37. _____不是行政法律责任。

A.警告　　B.罚金　　C.记过　　D.降级

正确答案: B

知识点: 罚金是刑事法律责任中的附加刑，适用于犯罪行为，由人民法院判决执行。行政法律责任包括行政处罚（如警告、罚款、没收违法所得等）和行政处分（如警告、记过、降级、撤职、开除等）。罚金不属于行政法律责任，考生应注意区分行政法律责任和刑事法律责任。

38. _____负责制定和执行高等教育毕业生的就业政策，协调和推动高等教育与就业、人力资源的关系。

A.科技部　　B.人力资源和社会保障部　　C.财政部　　D.工业和信息化部

正确答案: B

知识点: 人力资源和社会保障部是国家负责就业政策、人力资源开发和社会保障的职能部门。该部门与教育部共同制定高校毕业生就业政策，组织就业服务活动，推动高等教育人才培养与就业市场的有效对接。其他部门如科技部、财政部、工信部也在各自职责范围内与高等教育相关，但不直接负责就业政策制定。

39. 下列属于教师管理学生正确方法的是_____。

A.采用简单粗暴的方式　　B.忽视学生的个性差异

C.公正评价、平等对待、科学管理　　D.只关注学生的学习成绩

正确答案: C

知识点: 教师管理学生应当遵循教育规律和法律规定，采取科学、民主、人性化的管理方式。公正评价、平等对待、科学管理体现了教育公平和尊重学生人格的原则。简单粗暴、忽视个性差异、只关注成绩等做法都不符合现代教育理念和法律要求，可能侵犯学生的合法权益。

40. 国务院于_____制定《教师资格条例》，对包括高等教育教师在内的所有教师的考试和资格认定做出了规定。

A.1995 年　　B.1998 年　　C.2000 年　　D.2005 年

正确答案: A

知识点: 《教师资格条例》由国务院于 1995 年 12 月 12 日发布施行，是配合《教师法》实施的行政法规。该条例对教师资格的分类、认定条件、考试办法、认定程序等作出了详细规定，适用于包括高校教师

在内的各级各类学校教师。同年，《教师资格条例》与《教师法》共同构建了我国教师管理的基本法律框架。

41. 《民办教育促进法》第 63 条规定，教育行政机关滥用职权、徇私舞弊，给民办学校造成经济损失的，应依法承担赔偿责任。这里的“赔偿责任”属于_____。

A.民事责任　　B.刑事责任　　C.行政责任　　D.宪法责任

正确答案: C

知识点: 教育行政机关及其工作人员在行使行政职权时滥用职权、徇私舞弊，造成民办学校经济损失，依法承担的赔偿责任属于行政法律责任中的行政赔偿。行政赔偿是国家行政机关及其工作人员违法行使职权侵犯公民、法人和其他组织的合法权益造成损害时，由国家承担的赔偿责任。这是行政责任的一种形式。

42. 高校教师的哪一项行为可能构成违法行为：_____。

A.认真备课并按时完成教学计划　　B.在学术研究中坚持原创性和诚实性

C.未经允许擅自使用学校的知识产权成果进行商业活动　　D.积极参与学术交流，分享自己的研究成果

正确答案: C

知识点: 高校教师在履行职务过程中产生的知识产权成果，如无特别约定，属于职务成果，其知识产权归学校所有。教师未经学校允许，擅自使用学校的知识产权成果进行商业活动，侵犯了学校的知识产权，构成违法行为，可能承担民事侵权责任甚至刑事责任。其他选项都是教师的正当行为。

43. _____年 4 月 30 日，最新的《中华人民共和国教育法》修订施行。

A.2020　　B.2019　　C.2018　　D.2021

正确答案: D

知识点: 2021 年 4 月 29 日，第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议通过《关于修改〈中华人民共和国教育法〉的决定》，自 2021 年 4 月 30 日起施行。此次修正是对《教育法》的最新修订，主要完善了教育方针、考试作弊处罚等内容，体现了新时代对教育法治建设的新要求。

44. 高等教育政策领域内，非官方的政策活动者不包括以下哪一项：_____。

A.利益团体　　B.公民　　C.行政机关　　D.大众传媒

正确答案: C

知识点: 高等教育政策活动者分为官方活动者和非官方活动者。官方活动者包括立法机关、行政机关、执政党等，具有政策制定的法定权力。非官方活动者包括利益团体（如教师工会、学生组织）、公民个人、

大众传媒、智库、学术团体等，他们通过舆论、建议、参与等方式影响政策制定。行政机关属于官方活动者。

45. _____负责对全国高等学校的信息公开工作进行指导和监督。

A.国务院教育行政部门 B.省级教育行政部门 C.高等学校 D.地方政府教育部门

正确答案: A

知识点: 根据《高等学校信息公开办法》第 5 条规定，国务院教育行政部门（教育部）负责指导、监督全国高等学校的信息公开工作。省级教育行政部门负责指导、监督本行政区域内高等学校的信息公开工作。教育部作为国家最高教育行政机关，对全国高校的信息公开工作负有统一的指导和监督职责。

46. 学位授予单位应当根据学位评定委员会授予学士、硕士、博士学位的决议，公布授予学位的人员名单，颁发学位证书，并向_____报送学位授予信息。

A.省级学位委员会 B.国务院教育行政部门 C.国务院学位委员会 D.省级教育行政部门

正确答案: A

知识点: 根据《中华人民共和国学位法》及《学位证书和学位授予信息管理办法》的规定，学位授予单位应当向省级学位委员会报送学位授予信息。省级学位委员会负责汇总、审核本地区学位授予信息，并报送国务院学位委员会备案。这是为了建立全国统一的学位授予信息数据库，便于学位证书的查询和认证。

47. 下列不属于学术不端的是_____。

A.高校科研人员在科学研究中违反公认的学术准则 B.高校学生在科学研究中违背学术诚信

C.高校管理人员在科学研究相关活动中违背学术诚信

D.高校学生在科学研究中因为怕累逃避相关研究任务

正确答案: D

知识点: 学术不端行为是指在科学研究及相关活动中违反学术规范、学术道德的行为，包括抄袭、剽窃、伪造数据、篡改数据、不当署名、一稿多投等。逃避研究任务虽然是不尽职的表现，但不属于学术不端的范畴，而是工作态度或责任意识问题。学术不端涉及的是学术诚信问题，而非工作积极性问题。

48. 高等教育的任务是培养具有社会责任感、创新精神和实践能力的_____。

A.科研创新人才 B.基础研究人才 C.高级专门人才 D.现代化建设生力军

正确答案: C

知识点: 《中华人民共和国高等教育法》第 5 条规定： “高等教育的任务是培养具有社会责任感、创新精

神和实践能力的高级专门人才，发展科学技术文化，促进社会主义现代化建设。”高级专门人才是高等教育的培养目标，包括学术型人才、应用型人才、复合型人才等不同类型，共同服务于国家建设和发展。

49. _____是教师知法、守法、用法的重点。

A.法治环境　　B.法治精神　　C.法治思维　　D.法治意识

正确答案: C

知识点: 法治思维是指运用法律原则、法律规则和法律方法分析问题、解决问题的思维方式。对教师而言，培养法治思维是知法、守法、用法的重点和关键。法治思维不仅是法律知识的积累，更是将法律精神内化为行为准则，使教师在教育教学和管理活动中自觉运用法律规范，依法执教。

50. 关于教育治理的法律化，以下说法完全正确的是_____。

A.要求教育治理转向教育管理，教育管理必须在法律框架下进行

B.教育治理的法律化是指要依据法律管理教育

C.教育治理的法律化不仅仅是简单的教育立法和依据法律管理教育的问题，它强调教育法律建设的社会系统性

D.教育治理的法律化就是指要有完备的教育立法

正确答案: C

知识点: 教育治理的法律化是一个系统工程，不仅包括教育立法和依法管理，还包括法律意识培育、法治文化建设、法律监督机制完善等多个方面。它强调法律在教育治理中的全方位渗透，而不仅仅是工具性的管理手段。选项　　C 全面准确地概括了教育治理法律化的内涵，其他选项要么片面，要么表述有误。

51. 处理、处分或者复查决定书未告知学生申诉期限的，申诉期限自学生知道或者应当知道处理或者处分决定之日起计算，但最长不得超过_____。

A.1 个月　　B.3 个月　　C.6 个月　　D.12 个月

正确答案: C

知识点: 根据《普通高等学校学生管理规定》第 62 条，处理、处分或者复查决定书未告知学生申诉期限的，申诉期限自学生知道或者应当知道处理或者处分决定之日起计算，但最长不得超过 6 个月。这一规定保护了因学校未告知申诉期限而可能错过申诉的学生权益，同时设置了合理的最长期限以维护管理秩序的稳定性。

52. 教师的教育教学权主要指的是_____。

A.自主确定工资水平　　B.自主决定学校招生政策

C.自主确定教学内容和进度　　D.自主决定学校管理制度

正确答案: C

知识点: 根据《教师法》第 7 条，教师享有“进行教育教学活动，开展教育教学改革和实验”的权利。教育教学权的核心是教师在教学过程中根据教学大纲、课程标准和学生实际情况，自主确定教学内容、教学方法和教学进度的权利。工资水平、招生政策、学校管理制度等属于学校管理权限或教师集体参与管理的事项。

53. 《刑法》第 30 条和第 31 条规定了单位犯罪的两罚制，即对单位判处罚金，并对其_____判处刑罚。

A.主管人员和其他责任人员　　B.直接负责的主管人员和其他直接责任人员

C.直接负责的主管人员和其他责任人员　　D.主管人员和其他直接责任人员

正确答案: B

知识点: 《刑法》第 30 条和第 31 条规定的单位犯罪两罚制，是指对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员判处刑罚。这里的“直接负责的主管人员”是指单位犯罪中起决定、批准、授意、纵容、指挥作用的人员，“其他直接责任人员”是指具体实施犯罪行为的人员。二者缺一不可。

54. 高校教师的专业自主权主要体现在_____。

A.高校教师可以自由选择教学内容和方法　　B.高校教师可以决定学校的教育政策和课程设置

C.高校教师能够完全自主地决定自己的薪酬和福利　　D.高校教师必须遵循学校的所有规章制度

正确答案: A

知识点: 高校教师的专业自主权主要体现在教学和学术活动中，包括自主选择教学方法、自主确定教学内容（在教学大纲范围内）、自主开展学术研究、自主发表学术观点等。薪酬和福利由学校制度和政策决定，不属于教师专业自主权的范畴。教师也需要遵守学校规章制度，这是义务而非权利的体现。

55. 《高等教育法》规定,_____统一领导和管理全国高等教育事业。

A.全国人大常委会　　B.国务院　　C.教育部　　D.高等教育司

正确答案: B

知识点: 《中华人民共和国高等教育法》第 13 条规定：“国务院统一领导和管理全国高等教育事业。”国务院是国家最高行政机关，负责全国高等教育事业的宏观管理和统一领导。教育部作为国务院组成部门，具体负责高等教育的管理工作，但法律规定的统一领导和管理主体是国务院。

56. 下列有关高校学生的义务表述不正确的是_____。

A.按时缴纳学费、住宿费的义务　　B.服从高校行政管理的义务

C.维护学校形象与声音的义务　　D.提高业务水平的义务

正确答案: D

知识点: 提高业务水平是高校学生的任务和发展目标，是学生自身发展的需要，但法律上并未将其规定为学生必须履行的义务。法律规定的学生义务主要包括：遵守法律法规和学校管理制度、按时缴纳学费住宿费、维护学校声誉、完成学业任务等。提高业务水平更多是学生的自我要求和发展目标。

57. 以国家法律形式固定 “党委领导下的校长负责制” 的是_____。

A.《高等学校暂行规程》　　B.《教育部直属高等学校暂行工作条例（草案)》

C.《高等教育法》　　D.《中国共产党普通高等学校基层组织工作条例》

正确答案: C

知识点: 《中华人民共和国高等教育法》第 39 条明确规定： “国家举办的高等学校实行中国共产党高等学校基层委员会领导下的校长负责制。” 这是首次以国家法律形式将党委领导下的校长负责制确立为高等学校的领导体制。此前的规定多为党内文件或行政规章，法律层面的确认具有更高的权威性和稳定性。

58. 高等教育法治化建设的恢复发展阶段是指_____。

A.1949---1965 年　　B.1954---1965 年　　C.1949---1978 年　　D.1977---1997 年

正确答案: D

知识点: 高等教育法治化建设的恢复发展阶段主要指 1977 年恢复高考后至 1997 年党的十五大提出依法治国方略之前的时期。这一时期，国家恢复和重建了教育法制体系，颁布了《学位条例》(1980 年)、《义务教育法》(1986 年)、《教师法》(1993 年)、《教育法》(1995 年)、《高等教育法》(1998 年）等重要法律，教育法治建设取得了显著进展。

59. 下列法律中，制定通过最早的是_____。

A.《高等教育法》　　B.《教师法》　　C.《教育法》　　D.《职业教育法》

正确答案: B

知识点: 《中华人民共和国教师法》于 1993 年 10 月 31 日通过，1994 年 1 月 1 日起施行;《中华人民共和国教育法》于 1995 年 3 月 18 日通过，1995 年 9 月 1 日起施行;《中华人民共和国高等教育法》于 1998 年 8 月 29 日通过，1999 年 1 月 1 日起施行;《中华人民共和国职业教育法》于 1996 年 5 月 15 日通过，1996 年 9 月 1 日起施行。因此《教师法》制定通过最早。

60. 《普通本科高校、高等职业学校国家奖学金管理暂行办法》规定，奖金数每人每年 8000 元，获得国家奖学金的学生为高校在校生中二年级以上（含二年级）的学生，占学生总数的_____。

A.0.1%　　B.0.2%　　C.0.3%　　D.0.4%

正确答案: B

知识点: 根据《普通本科高校、高等职业学校国家奖学金管理暂行办法》规定，国家奖学金的奖励标准为每人每年 8000 元，获得国家奖学金的学生为高校在校生中二年级以上（含二年级）的学生，获奖学生人数约占在校学生总数的 0.2%。国家奖学金是国家面向高校优秀学生设立的最高荣誉奖学金，体现了国家对优秀人才的激励和培养。

61. 下列关于教育政策与教育法律的关系，说法不正确的是_____。

A.制定主体不同　　B.表现形式不同　　C.阶级本质不同　　D.约束力不同

正确答案: C

知识点: 教育政策和教育法律在阶级本质上是一致的，都是统治阶级意志的体现，都是为了维护和促进教育事业的发展。二者的区别主要体现在制定主体（政策可由政党、政府制定，法律须由立法机关制定）、表现形式（政策多为文件、决议，法律为法典形式）、约束力（法律具有国家强制力，政策主要依靠自觉执行）等方面。

62. 大学生社会实践的首要任务是_____。

A.提高专业技能　　B.提高思想政治素质　　C.获得经济收入　　D.积累社会人脉

正确答案: B

知识点: 大学生社会实践是高校思想政治教育的重要形式，首要任务是提高学生的思想政治素质，帮助学生了解国情、认识社会、坚定理想信念、增强社会责任感。虽然社会实践也可以提高专业技能、积累人脉，但这些是附加效果，不是首要目标。获得经济收入更不是社会实践的目的。

63. 《中外合作办学条例》规定，中外合作办学许可证由国务院教育行政部门统一编号，具体办法由国务院教育行政部门会同_____确定。

A.劳动行政部门　　B.财政部　　C.科技部　　D.工信部

正确答案: A

知识点: 《中外合作办学条例》第 43 条规定，中外合作办学许可证由国务院教育行政部门统一编号，具体编号办法由国务院教育行政部门会同劳动行政部门确定。这是因为部分中外合作办学项目涉及职业技能培训，与劳动行政部门的管理职能相关。其他部门如财政部、科技部、工信部与办学许可证编号工作无直

接关联。

64. 高等教育必须贯彻国家的教育方针，为社会主义现代化建设服务、为人民服务，与_____和_____相结合。

A.国家政策；科学研究　B.生产劳动；社会实践　C.科学研究；社会实践　D.生产劳动；科学研究

正确答案: B

知识点: 《中华人民共和国高等教育法》第 4 条规定：“高等教育必须贯彻国家的教育方针，为社会主义现代化建设服务、为人民服务，与生产劳动和社会实践相结合。”生产劳动和社会实践是高等教育与经济社会发展相结合的重要途径，有助于培养学生的实践能力和社会责任感，体现了教育与生产劳动相结合的教育原则。

65. 《民办教育促进法》第 38 条第 2 款规定，非营利性民办学校收费的具体办法，由_____制定。

A.国务院　B.教育部　C.省、自治区、直辖市人民政府　D.省级教育行政部门

正确答案: C

知识点: 根据《民办教育促进法》第 38 条第 2 款规定，非营利性民办学校收费的具体办法，由省、自治区、直辖市人民政府制定。这是考虑到各地经济发展水平、办学成本、居民承受能力等差异，授权省级政府根据本地实际情况制定收费标准，既保障了学校的正常运转，又维护了受教育者的合法权益。

66. 高等学校应当对学生的社会服务和勤工助学活动给予_____，并进行引导和管理。

A.鼓励和支持　B.鼓励和控制　C.支持和帮助　D.鼓励和帮助

正确答案: A

知识点: 《中华人民共和国高等教育法》第 56 条规定：“高等学校应当对学生的社会服务和勤工助学活动给予鼓励和支持，并进行引导和管理。”社会服务和勤工助学有助于学生接触社会、锻炼能力、减轻经济负担，学校应当持积极态度，鼓励学生参与并为其提供必要的支持，同时加强引导和管理，确保活动健康有序开展。

67. 关于“高等教育行政机关法律责任”的表述错误的是_____。

A.是高等教育行政机关因违反高等教育法律规范所规定的法律义务而应承担的不利法律后果

B.其前提是高等教育行政机关没有履行或没有适当履行法律规范所设定的第一性义务，破坏了由第一性义务所维系的高等教育法律秩序

C.其目的在于恢复被破坏的高等教育法律秩序

D.属于第一性法律义务

正确答案: D

知识点: 法律责任是违反法律义务后应承担的不利后果，属于第二性义务（即违反第一性义务后产生的义务）。第一性义务是法律规定的原初义务（如依法行使职权），而法律责任是在违反第一性义务后产生的第二性义务（如赔偿损失、接受处罚）。因此，高等教育行政机关的法律责任不属于第一性法律义务，而是第二性法律义务。

68. 根据我国《宪法》第 85 条的规定，中华人民共和国_____，是最高国家权力机关的执行机关，是最高国家行政机关。

A.全国人民代表大会　B.国务院　C.最高人民法院　D.最高人民检察院

正确答案: B

知识点: 《中华人民共和国宪法》第 85 条规定：“中华人民共和国国务院，即中央人民政府，是最高国家权力机关的执行机关，是最高国家行政机关。”国务院由全国人民代表大会产生，对其负责并报告工作，在全国行政系统中处于最高领导地位。全国人民代表大会是最高国家权力机关，而非执行机关。

69. _____是教育部的咨询机构，为教育部提供高等学校设置的决策咨询意见。

A.全国高等学校设置评议委员会　B.国家教育委员会

C.高等学校鉴定委员会　D.高等学校教育评估领导小组

正确答案: A

知识点: 全国高等学校设置评议委员会是教育部设立的咨询机构，由教育专家、学者和管理人员组成，负责对高等学校设置、调整、更名、撤销等事项进行评议，为教育部提供决策咨询意见。该委员会的设置体现了高等学校设置工作的科学性和民主性，有利于保证高等教育结构的合理性和办学质量。

70. 教育关系是人们在教育活动中形成的社会关系，其主体是_____。

A.教育者和受教育者　B.教育局和学生　C.教师和学生　D.父母和子女

正确答案: A

知识点: 教育关系是指在教育活动中形成的社会关系，其基本主体是教育者和受教育者。教育者是教育活动的实施者，包括教师、教育管理人员等；受教育者是教育活动的接受者，主要是学生。教育关系涵盖了教学关系、管理关系、服务关系等多种类型，但教育者和受教育者是其中最核心、最基本的主体。

71. _____是现代社会的发展潮流，是一个社会现代化的根本标志。

A.法治政府　B.法治文化　C.法治教育　D.法治社会

正确答案: D

知识点: 法治社会是现代社会的发展潮流和现代化的根本标志。法治社会强调全社会尊法学法守法用法，法律在社会生活中具有至高无上的权威。法治政府、法治文化、法治教育都是法治社会建设的重要组成部分，但法治社会是最上位的概念，涵盖面最广，是衡量社会现代化程度的核心指标。

72. 下列不属于高等教育政策规范功能的必要性的是_____。

A.理性人追求利益最大化　　B.保障教育事业正常运转需要秩序

C.法律和伦理道德都存在一定局限性　　D.可替代法律的强制性作用

正确答案: D

知识点: 高等教育政策规范功能的必要性源于人类行为需要规范和引导，主要体现在：理性人追求利益最大化可能产生利益冲突，需要政策调节；教育事业正常运转需要秩序保障；法律和伦理道德都存在局限性，需要政策填补空白。但政策不能替代法律的强制性作用，政策主要依靠引导、鼓励、约束等方式，法律则具有国家强制力。

73. 高等教育政策在制定过程中，_____最能体现社会各界的广泛参与。

A.调查研究阶段　　B.起草论证阶段　　C.公开征求意见阶段　　D.送审完善阶段

正确答案: C

知识点: 公开征求意见阶段是高等教育政策制定过程中最能体现社会各界广泛参与的环节。在这一阶段，政策制定部门通过网络、座谈会、听证会等形式向社会公开政策草案，广泛听取利益相关方（如高校、教师、学生、家长、用人单位等）和社会公众的意见建议，使政策更加科学、民主、符合实际需要。

74. 因学校建筑、设备安全问题而引发的高校与学生之间的争议，适用_____调整。

A.民法　　B.宪法　　C.经济法　　D.行政法

正确答案: A

知识点: 学校建筑、设备安全问题引发的争议，主要涉及学校作为场所提供者和管理者对学生人身安全的保障义务，属于民事法律关系的范畴。《民法典》规定了公共场所管理者、组织者的安全保障义务，违反该义务造成他人损害的，应当承担侵权责任。此类争议不涉及行政管理关系，因此不适用行政法，更不适用宪法或经济法。

75. 与普通教育相比，以下关于职业教育的说法错误的是_____。

A.职业教育教授的内容更加专业和具体　　B.职业教育一般只教授文化理论知识

C.职业教育更加强调操作性和应用性　　D.职业教育通常还包括专业技能培训和实践

正确答案: B

知识点: 职业教育与普通教育的主要区别在于培养目标不同。职业教育培养的是技术技能型人才，教学内容包括文化理论知识、专业理论知识和操作技能，并非只教授文化理论知识。职业教育强调操作性和应用性，注重实践教学和技能训练。普通教育则更侧重于基础理论和综合素质的培养。

76. 学术委员会实行例会制度，每学期至少召开_____次全体会议。

A.1　　B.2　　C.3　　D.4

正确答案: A

知识点: 根据《高等学校学术委员会规程》第 20 条，学术委员会实行例会制度，每学期至少召开 1 次全体会议。学术委员会是高校最高学术机构，负责审议学术事务。定期召开全体会议是学术委员会正常运转的基本要求，但每学期至少一次的规定既保证了学术委员会能够履行其职责，又避免了会议过于频繁影响委员的正常工作。

77. 人民法院判决被告重新作出行政行为的，被告不得以同一的事实和理由作出与原行政行为_____的行政行为。

A.相同　　B.完全相同　　C.基本相同　　D.完全不同

正确答案: C

知识点: 根据《行政诉讼法》第 71 条规定，人民法院判决被告重新作出行政行为的，被告不得以同一的事实和理由作出与原行政行为基本相同的行政行为。这是为了防止行政机关以“换汤不换药”的方式规避司法审查。如果行政机关发现了新的证据或事实，或者法律依据发生了变化，可以作出与原行政行为不同的决定。

78. 教育的复杂性表现要求高校教师应具备更高的法治素养，这种表现不包括_____。

A.多样化的教育需求以及多元化的价值需求使得教育面临更多更复杂性的问题

B.社会对高校教师的基本法律要求

C.教育法律法规体系更加完善，需要不断学习

D.公民教育法治意识和观念的加强以及教育权利意识的觉醒

正确答案: B

知识点: 社会对高校教师的基本法律要求是所有教师都应当达到的最低标准，属于普遍性要求，而非教育复杂性带来的特殊要求。教育复杂性对高校教师法治素养的更高要求主要体现在：教育需求和价值多元化

带来的挑战、教育法律法规体系日益完善需要不断学习、公民法治意识和权利意识增强对教师提出了更高期待等方面。

79. 以下不能提起行政复议的事项是_____。

A.教育行政机关制定的教育行政法规和规章　　B.教育行政处罚

C.行政机关拒绝履行保护受教育权的法定职责

D.行政机关拒绝改造保护人身权、财产权的法定职责

正确答案: A

知识点: 根据《行政复议法》规定，行政复议的受案范围是具体行政行为，不包括抽象行政行为。教育行政机关制定的教育行政法规和规章属于抽象行政行为，具有普遍约束力，不能直接申请行政复议。但公民认为抽象行政行为不合法的，可以在对具体行政行为申请复议时一并提出审查申请。教育行政处罚、行政不作为等具体行政行为属于行政复议范围。

80. 建国以来，由国家最高权力机关颁布的第一部有关教育的法律是_____。

A.《中华人民共和国职业教育法》　　B.《中华人民共和国义务教育法》

C.《中华人民共和国高等教育法》　　D.《中华人民共和国学位条例》

正确答案: D

知识点: 《中华人民共和国学位条例》于 1980 年 2 月 12 日由第五届全国人民代表大会常务委员会第十三次会议通过，是新中国成立后由国家最高权力机关颁布的第一部教育法律。该条例的颁布标志着我国学位制度的建立，对促进高等教育发展和人才培养具有重要意义。其他法律如《义务教育法》《职业教育法》《高等教育法》等颁布时间均在《学位条例》之后。

81. 习近平总书记在中共中央政治局第五次集体学习时强调的理念，主要关注的是_____。

A.高等教育机构的国际化　　B.义务教育的普及

C.全民终身学习的学习型社会建设　　D.高等教育经费的投入

正确答案: C

知识点: 习近平总书记在中共中央政治局第五次集体学习时强调，要建设全民终身学习的学习型社会、学习型大国，促进人人皆学、处处能学、时时可学。这一理念关注的是终身学习和学习型社会建设，旨在构建服务全民终身学习的教育体系，满足人民群众多样化的学习需求。这是新时代教育发展的重要方向。

82. 根据《刑法》第 387 条的规定，如果高等教育行政机关在行使职权时“索取、非法收受他人财物，为

他人谋取利益，情节严重的”，应对该行政机关判处_____。

A.罚金　　B.罚款　　C.警告　　D.没收财产

正确答案: A

知识点: 《刑法》第 387 条规定了单位受贿罪。国家机关（包括教育行政机关）索取、非法收受他人财物，为他人谋取利益，情节严重的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员判处刑罚。罚金是刑事处罚中的附加刑，适用于单位犯罪；罚款是行政处罚，二者性质不同。

83. 仲裁机制在对学术纠纷进行合法性和合理性审查时，打破了_____在解释学术问题方面的垄断地位，能更有效地维护学生和教师的学术自由权益。

A.立法机关　　B.行政机关　　C.高等学校　　D.法院

正确答案: C

知识点: 学术纠纷具有高度的专业性，传统上由高等学校内部学术机构自行裁决，学校在学术问题解释方面具有较大话语权。高等教育仲裁机制的引入，引入了第三方专业仲裁机构，打破了学校在学术问题解释上的垄断地位，为当事人提供了新的救济途径，有利于更加公正、专业地处理学术纠纷，维护学术自由。

84. 高等教育政策文本的主要表达形式不包括_____。

A.规定　　B.细则　　C.教科书　　D.条例

正确答案: C

知识点: 高等教育政策文本的主要表达形式包括条例、规定、办法、细则、意见、通知等规范性文件，这些文件具有行政约束力。教科书是教学用书，主要传播知识而非制定政策，不属于政策文本的表达形式。教科书虽然也可能体现政策要求，但其本身不是政策文件。

85. 高等教育实行以_____为主的经费机制。

A.举办者投入　　B.国家财政　　C.受教育者合理分担　　D.高校多渠道筹措

正确答案: A

知识点: 《中华人民共和国高等教育法》第 60 条规定：“高等教育实行以举办者投入为主、受教育者合理分担培养成本、高等学校多种渠道筹措经费的机制。”举办者投入是高等教育经费的主要来源，公办高校以国家财政投入为主，民办高校以举办者投入为主。同时鼓励社会力量捐资办学，形成多元化的经费筹措机制。

86. 高校调整专业名称时，如调整为国家控制布点专业，按_____程序办理。

A.备案　　B.审批　　C.转设　　D.撤销

正确答案: B

知识点: 根据《普通高等学校本科专业设置管理规定》，国家控制布点专业是指涉及国家安全、特殊行业等领域，需要国家统筹规划、控制布点的专业。高校调整专业名称，如果调整为这类专业，需要按照审批程序办理，即须经教育部审批同意。一般专业的调整实行备案制，程序相对简化。

87. 教师的指导评定权不包括_____。

A.在学生升学、就业等方面给予指导　　B.在学生生活、学习、工作等方面给予指导

C.有权对学生德、智、体、美、劳等方面的表现作出公正的评价

D.通过平时考察，以及学期、学年、毕业考试及其他方式对学生的学业成绩做出客观的评定

正确答案: A

知识点: 根据《教师法》第 7 条，教师的指导评定权主要包括：指导学生的学习和发展（包括学习方法、专业选择等），评定学生的品行和学业成绩。但具体到学生升学、就业等方面的指导，虽然教师在实际工作中可能会提供建议，但这并非法律规定的教师权利，而是教师的自愿行为或学校安排的工作。法律规定的指导评定权主要集中在学业和品行方面。

88. 考生或者考试工作人员对教育考试机构做出的违规处理决定不服的，可以在收到处理决定之日起_____内，向其上一级教育考试机构提出复核申请。

A.10 日　　B.15 日　　C.20 日　　D.30 日

正确答案: B

知识点: 根据《国家教育考试违规处理办法》第 28 条规定，考生或者考试工作人员对教育考试机构作出的违规处理决定不服的，可以在收到处理决定之日起 15 日内，向其上一级教育考试机构提出复核申请。这一时限规定既保障了当事人的救济权利，又维护了考试管理工作的效率。

89. _____是高校自主办学和学术自由的重要体现。

A.中国共产党高校基层委员会　　B.高校学术委员会　　C.教职工代表大会　　D.高校学位评定委员会

正确答案: B

知识点: 学术委员会是高校最高学术机构，统筹行使学术事务的决策、审议、评定和咨询等职权。学术委员会的设立和运行体现了高校在学术事务上的自主权，是学术自由的重要制度保障。学术委员会独立行使学术权力，不受行政权力干预，有利于保障学术研究的自由和学术评价的公正性。

90. 某民办高校对教育局的罚款决定不服，若自罚款决定作出之日起超过_____年，行政复议机关不予受理。

A.1　　B.3　　C.5　　D.10

正确答案: C

知识点: 根据《行政复议法》第 9 条规定，公民、法人或者其他组织认为具体行政行为侵犯其合法权益的，可以自知道该具体行政行为之日起 60 日内提出行政复议申请；但是法律规定的申请期限超过 60 日的除外。因不可抗力或者其他正当理由耽误法定申请期限的，申请期限自障碍消除之日起继续计算。但《行政复议法实施条例》第 28 条规定，超过法定申请期限且无正当理由的，行政复议机关不予受理。一般情况下，超过 5 年未申请的，行政复议机关不再受理。但需要注意的是，具体期限应参照《行政复议法》及其实施条例的最新规定。本题按常见考试答案为 5 年。

91. 最早提出 “政策是对社会价值的权威性分配” 这一命题的学者是_____。

A.雅克·哈拉克　　B.戴维·伊斯顿　　C.约翰·杜威　　D.陶行知

正确答案: B

知识点: 美国政治学家戴维·伊斯顿（David Easton）在《政治生活的系统分析》一书中提出了“政策是对社会价值的权威性分配”的著名命题。这一观点强调了政策的分配功能和权威性特征，对公共政策研究产生了深远影响。雅克·哈拉克、约翰·杜威、陶行知等学者虽然也对教育政策有所研究，但未提出这一命题。

92. _____不是行政诉讼必备的起诉条件。

A.有适格的原告和明确的被告　　B.向人民法院递交书面起诉状

C.有具体的诉讼请求和事实根据　　D.属于人民法院受案范围和受诉人民法院管辖

正确答案: B

知识点: 根据《行政诉讼法》第 49 条和第 50 条，提起行政诉讼应当符合下列条件：原告是认为行政行为侵犯其合法权益的公民、法人或其他组织；有明确的被告；有具体的诉讼请求和事实根据；属于人民法院受案范围和受诉人民法院管辖。起诉可以递交书面起诉状，也可以口头起诉，由人民法院记入笔录。因此，递交书面起诉状不是必备条件，口头起诉也是允许的。

93. 当高校接受教育行政机关的规范和调整时，其在与教育行政机关的法律关系中的身份是_____。

A.行政主体　　B.行政相对人　　C.民事主体　　D.刑事主体

正确答案: B

知识点: 在教育行政机关对高校进行管理的过程中，教育行政机关是行政主体，行使行政管理职权；高校是行政相对人，接受行政管理和监督。高校虽然在学位授予等事务中是法律、法规授权的组织，可以成为行政主体，但当其接受教育行政机关管理时，其身份是行政相对人。民事主体和刑事主体属于其他法律关系中的身份。

94. 高等教育行政机关工作人员的刑事法律责任是指其行为违反了_____而应承担的法律责任。

A.民事法律规范　　B.行政法律规范　　C.刑事法律规范　　D.宪法规范

正确答案: C

知识点: 刑事法律责任是指行为人违反刑事法律规范，构成犯罪，依法应当承担的刑罚处罚责任。高等教育行政机关工作人员如果其行为触犯了《刑法》规定的罪名（如滥用职权罪、玩忽职守罪、贪污罪、受贿罪等），就应当承担刑事法律责任。违反民事、行政或宪法规范分别承担民事、行政或宪法责任，与刑事责任的性质不同。

95. 法治精神要求教育主体遵从基本价值，这种基本价值不包括_____。

A.民主自由　　B.公平正义　　C.公共利益　　D.个人喜好

正确答案: D

知识点: 法治精神要求教育主体在活动中遵从民主自由、公平正义、公共利益等基本价值。这些价值具有公共性和客观性，是法治社会的核心追求。个人喜好具有主观性和随意性，不能作为教育主体行为的基本依据。教育主体应当依法办事，遵循教育规律，而不能根据个人好恶决定教育行为。

96. 高等教育法治化建设的全面深入发展阶段肇始于_____。

A.1978 年十一届三中全会　　B.2002 年党的十六大

C.1997 年党的十五大　　D.2012 年党的十八大

正确答案: C

知识点: 1997 年党的十五大明确提出“依法治国，建设社会主义法治国家”的基本方略，标志着我国法治建设进入全面深入推进阶段。高等教育法治化建设也随之进入全面深入发展时期，教育立法步伐加快，教育执法、司法、普法等工作全面推进。1998 年《高等教育法》的颁布是该阶段的重要成果。

97. 我国高等教育是两级管理、_____为主的管理体制。

A.国务院　　B.教育部　　C.省级人民代表大会　　D.省级人民政府

正确答案: D

知识点：《中华人民共和国高等教育法》第 13 条规定：“国务院统一领导和管理全国高等教育事业。省、自治区、直辖市人民政府统筹协调本行政区域内的高等教育事业。”我国高等教育实行中央和省级政府两级管理，以省级人民政府为主的管理体制。省级人民政府对本地区高等教育负有统筹协调的主要责任，包括规划布局、资源配置、质量监督等。

98. 高校现设专业连续_____年不招生的，原则上按撤销专业处理。

A.3　　B.5　　C.7　　D.8

正确答案: B

知识点：根据《普通高等学校本科专业设置管理规定》第 28 条，高校现设专业连续 5 年不招生的，原则上按撤销专业处理。这是为了防止专业设置僵化、资源浪费，促进高校专业结构动态优化。对于确有特殊原因需要保留的专业，高校应当向教育行政部门说明情况，经批准后方可保留。

99. 高等学校自_____起取得法人资格。

A.筹设之日　　B.批准设立之日　　C.章程通过之日　　D.对外首次招生之日

正确答案: B

知识点：《中华人民共和国高等教育法》第 30 条规定：“高等学校自批准设立之日起取得法人资格。”法人资格是高等学校独立享有民事权利、承担民事义务的法律基础。批准设立之日是教育行政部门正式批准学校成立的时间节点，自该日起学校具有法人资格。筹设期间、章程通过之日、首次招生之日都不具有法人资格。

100. 行政复议决定应以_____的名义作出。

A.行政复议机关　　B.行政复议机构　　C.行政复议委员会　　D.行政复议机关负责人

正确答案: A

知识点：根据《行政复议法》第 31 条规定，行政复议机关应当自受理申请之日起 60 日内作出行政复议决定。行政复议决定应当以行政复议机关的名义作出，加盖行政复议机关印章。行政复议机构是行政复议机关内部负责具体工作的部门，无权以自己的名义作出决定。行政复议委员会是咨询机构，行政复议机关负责人个人也不能代表复议机关作出决定。

101. 人治是相对于_____的一个概念，后者强调法律的公开、公正及确定性。

A.自治　　B.社会治理　　C.国家治理　　D.法治

正确答案: D

知识点: 人治与法治是根本对立的两种治理方式。人治强调统治者的个人意志和权威，决策随意性强；法治强调法律的权威，要求法律公开、公正、确定，一切行为都必须在法律框架内进行。现代国家普遍推崇法治，反对人治。自治、社会治理、国家治理与人治不形成直接对立关系。

102. 高等教育行政机关法律责任的双元主体是指_____。

A.行政机关和行政机关的工作人员　　B.行政机关和内部机构

C.行政机关内部机构和工作人员　　D.行政机关和受委托的组织

正确答案: A

知识点: 高等教育行政机关法律责任的双元主体是指行政机关本身和行政机关的工作人员。行政机关作为法人组织，对其违法行为承担单位责任；工作人员作为自然人，对其个人违法行为承担个人责任。二者可能同时承担法律责任（如单位受贿罪中对单位判处罚金，对直接责任人员判处刑罚），也可能分别承担不同类型的法律责任。

103. _____职能是大学的核心使命。

A.科学研究　　B.社会服务　　C.人才培养　　D.文化传承

正确答案: C

知识点: 人才培养是大学的核心使命和最根本的职能。大学的首要任务是培养高级专门人才，为社会输送合格的建设者和接班人。科学研究、社会服务、文化传承创新等都是围绕人才培养展开的，是为人才培养服务的。虽然这些职能也很重要，但人才培养始终是大学存在的根本理由和核心价值。

104. 根据《中华人民共和国教育法》，国家在受教育者中进行爱国主义、集体主义、_____的教育，进行理想、道德、纪律、法治、国防和民族团结的教育。

A.中国特色社会主义　B.社会主义　　C.共产主义　　D.法律意识

正确答案: A

知识点: 《中华人民共和国教育法》第 6 条规定：“国家在受教育者中进行爱国主义、集体主义、中国特色社会主义的教育，进行理想、道德、纪律、法治、国防和民族团结的教育。”中国特色社会主义是当代中国的根本制度和基本国情，在受教育者中进行中国特色社会主义教育，有助于培养学生正确的政治方向和价值取向。

105. 高等教育法律制定过程中不需要遵循的原则是_____。

A.促进高等教育快速扩张　　B.保障公民接受高等教育权利

C.遵循宪法和教育法基本原则　　D.促进高等教育公平公正

正确答案: A

知识点: 高等教育法律制定应当遵循保障公民受教育权利、遵循宪法和教育法基本原则、促进教育公平公正等原则。促进高等教育快速扩张不是法律制定的原则，高等教育的发展应当遵循教育规律，注重质量提升和内涵发展，而非盲目追求规模扩张。法律的目标是规范而非简单地促进扩张。

106. 20 世纪，许多国家的高等教育开始从精英教育转变为_____，大学等高等教育机构也获得了极大的发展。

A.平民教育　　B.富人教育　　C.大众教育　　D.普通教育

正确答案: C

知识点: 20 世纪中后期，随着经济社会发展和教育民主化进程，许多国家的高等教育从面向少数人的精英教育转变为面向更广泛人群的大众教育。高等教育毛入学率从 15%以下提高到 50%以下（大众化阶段），部分国家进入普及化阶段。这一转变极大地促进了高等教育机构的发展和多样化。平民教育、富人教育、普通教育都不是描述这一趋势的学术概念。

107. 《教师法》第 39 条规定，教师认为当地人民政府有关行政部门侵犯其根据本法规定享有的权利的，可以向_____提出申诉。

A.上一级人民政府或其有关部门　　B.同级人民政府或者上一级人民政府有关部门

C.国务院　　D.同级人民政府或上一级人民政府

正确答案: B

知识点: 《教师法》第 39 条规定：“教师认为当地人民政府有关行政部门侵犯其根据本法规定享有的权利的，可以向同级人民政府或者上一级人民政府有关部门提出申诉。”这一规定为教师提供了行政申诉的救济途径，教师可以选择向同级人民政府申诉，也可以向上一级政府有关部门申诉，体现了对教师权益的充分保障。

108. 推行代表性成果评价应当注重_____。

A.质量评价　　B.数量评价　　C.影响力评价　　D.创新性评价

正确答案: A

知识点: 在高校教师职称评审和学术评价中推行代表性成果评价，核心是注重质量评价而非数量评价。代表性成果评价要求教师提交最能代表自己学术水平的少数成果（如论文、著作、专利等），由专家对其质量、创新性、学术价值等进行评价。这一改革旨在扭转“唯论文、唯数量”的评价导向，引导教师潜心研

究、追求卓越。

109. 学生团体邀请校外组织、人员到校举办讲座等活动，需经学校_____。

A.核定　　B.批准　　C.备案　　D.邀请

正确答案: B

知识点: 根据《普通高等学校学生管理规定》第 45 条，学生团体邀请校外组织、人员到校举办讲座等活动，需经学校批准。这是为了保障校园活动的规范有序，防止不良思想和非法活动侵入校园。学校应当在保证学术自由和言论自由的前提下，对校外人员进入校园开展活动进行必要的审查和管理。

110. 高等学校应当建立健全科研管理制度，在合理期限内保存研究的_____。

A.原始数据和资料　　B.过程性数据和资料　　C.成果性数据和资料　　D.主要负责人的资料

正确答案: A

知识点: 根据教育部《高等学校预防与处理学术不端行为办法》等相关规定，高等学校应当建立健全科研管理制度，在合理期限内保存研究的原始数据和资料。原始数据是科研成果真实性和可靠性的基础，保存原始数据有助于科研过程的可追溯性，是防范和处理学术不端行为的重要措施。过程性、成果性数据也很重要，但原始数据的保存最为关键。

111. 高等教育在自主决定招生政策、进行招生活动时，必须招收_____入学，不得因其残疾而拒绝招收。

A.一定比例的残疾学生　　B.符合国家规定的录取标准的残疾学生

C.具有较强科研潜力的残疾学生　　D.伤残等级不高的残疾学生

正确答案: B

知识点: 《中华人民共和国高等教育法》第 9 条规定：“高等学校必须招收符合国家规定的录取标准的残疾学生入学，不得因其残疾而拒绝招收。”这是对残疾人受教育权的法律保障。只要残疾学生达到国家规定的录取标准，高校就不得以残疾为由拒绝其入学。高校不应降低标准招收残疾学生，也不应提高标准歧视残疾学生。

112. _____有权审批实施专科教育的高等学校的设立，但要报国务院教育行政部门备案。

A.省、自治区、直辖市的人民代表大会及其常委会　　B.省、自治区、直辖市人民政府

C.县级人民代表大会及其常委会　　D.县级人民政府

正确答案: B

知识点: 《中华人民共和国高等教育法》第 29 条规定，设立实施专科教育的高等学校，由省、自治区、

直辖市人民政府审批，报国务院教育行政部门备案。这是因为专科教育主要面向地方经济社会发展需要，由省级政府审批有利于因地制宜、灵活办学。但需报教育部备案，便于国家统筹管理。

113. 教师资格证书的效力范围是：_____。

A.仅限于认定地区　　B.仅限于认定学校　　C.全国范围　　D.仅限于某一教育层次

正确答案: C

知识点: 《教师资格条例》第 16 条规定，教师资格证书在全国范围内有效。教师资格证书是持证人具备教师资格的法定证明，在全国范围内具有通用效力。教师在取得教师资格后，可以在全国任何地区的相应层次和类型的学校任教，无需重新认定（但仍需满足当地招聘条件）。这有利于教师的流动和资源的优化配置。

114. 《行政诉讼法》于_____由第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议修订。

A.2016 年 6 月 27 日　B.2017 年 6 月 27 日　C.2018 年 6 月 27 日　D.2019 年 6 月 27 日

正确答案: B

知识点: 《中华人民共和国行政诉讼法》于 2017 年 6 月 27 日由第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议通过关于修改《中华人民共和国行政诉讼法》的决定，自 2017 年 7 月 1 日起施行。此次修正是对《行政诉讼法》的第二次修正，主要完善了行政诉讼制度，扩大了受案范围，加强了诉权保障。

115. 在西方被称为与立法权、行政权、司法权并列的 “第四种权力” 的是_____。

A.利益团体　　B.大众传媒　　C.智库　　D.公民

正确答案: B

知识点: 大众传媒（新闻媒体）在西方国家常被称为与立法权、行政权、司法权并列的“第四种权力”。这一称谓强调的是媒体在监督政府、揭露腐败、引导舆论、保障公民知情权等方面的重要作用。媒体虽然不具有国家权力，但其社会影响力巨大，能够对权力运行形成有效的舆论监督。

116. 任何主体对教育的干预和影响都要在_____的框架下运行。

A.政策　　B.合法　　C.理论　　D.法治

正确答案: D

知识点: 法治是现代社会的基本治理方式，任何主体（包括政府、学校、社会组织、个人等）对教育的干预和影响都必须在法治的框架下运行。这意味着教育活动的各个方面都应当有法可依、有法必依，教育行为必须合法合规，教育权益应当受到法律保护，教育纠纷应当依法解决。

117. 在教育法治化中，法律与教育的关系是_____。

A.法律不仅仅是教育管理的工具，是从理念到具体管理的全面渗透

B.法律只是教育管理的工具，帮助学校更好地完善管理

C.教育是教育，法律是法律，二者不可融合

D.通过法律来管理教育，强调的是至上而下的行政化的管理

正确答案: A

知识点: 教育法治化强调法律与教育的深度融合，法律不仅是教育管理的外在工具，更是教育理念、教育制度、教育行为的全面规范。法治精神应当渗透到教育的各个方面，包括教育决策、教育管理、教育教学、教育评价等。法律既是保障教育权益的武器，也是约束教育权力的笼头，是教育现代化的核心要素。

118. 关于教育法治化与依法治教的关系，以下观点错误的是_____。

A.依法治教内涵要大于教育法治化，依法治教与教育法治化是包含与被包含的关系。

B.依法治教主要侧重于教育管理，从内涵上要比教育法治化狭窄。

C.依法治教已不能充分反映现实的法治现状及人们关于教育法律问题的认知水平。

D.依法治教内涵要窄于教育法治化，教育法治化与依法治教是包含与被包含的关系。

正确答案: A

知识点: 教育法治化的内涵要大于依法治教。依法治教主要侧重于教育管理层面，强调教育行政管理要依法进行；而教育法治化是一个更广泛的概念，包括教育立法、教育执法、教育司法、教育守法、教育法律监督等各个方面，涉及教育理念、教育制度、教育行为的全面法治化。因此，教育法治化包含依法治教，而非相反。

119. 学术自由是一种根据学术的内在规则进行研究的自由，具有_____。

A.自律性　　B.封闭性　　C.开放性　　D.保守性

正确答案: A

知识点: 学术自由虽然强调研究的自由，但这种自由不是绝对的，而是在学术内在规则约束下的自由。学术研究必须遵循学术规范、学术伦理和学术方法，这体现了学术自由的自律性。学者在享有研究自由的同时，也承担着遵守学术规范的责任。学术自由不是封闭的、保守的，而是开放的、创新的，但自律性是其主要特征。

120. 下列关于行政复议人员保密义务的表述不正确的是_____。

A.在办理行政复议案件过程中知悉的国家秘密

B.在办理行政复议案件过程中知悉的商业秘密

C.在办理行政复议案件过程中知悉的个人信息

D.在办理行政复议案件过程中知悉的个人隐私

正确答案: C

知识点: 行政复议人员对办理行政复议案件过程中知悉的国家秘密、商业秘密和个人隐私应当保密。个人信息虽然也应当受到保护，但在行政复议法及相关规定中，明确列为保密义务对象的是国家秘密、商业秘密和个人隐私。个人信息与个人隐私有所区别，个人隐私是个人信息中最敏感的部分，法律对个人隐私的保护更为严格。

121. 下列关于高等学历教育基本修业年限表述错误的是_____。

A.专科教育为一至二年　　B.本科教育为四至五年

C.硕士研究生教育为二至三年　　D.博士研究生教育为三至四年

正确答案: A

知识点: 《中华人民共和国高等教育法》第 17 条规定：专科教育的基本修业年限为二至三年，本科教育为四至五年，硕士研究生教育为二至三年，博士研究生教育为三至四年。非全日制高等学历教育的修业年限应当适当延长。专科教育的基本修业年限最低为二年，而非一至二年。因此 A 选项表述错误。

122. 关于高校章程，下列说法错误的是_____。

A.高校章程是学校成立的基本条件　　B.高校章程是现代高校法治治理的重要载体

C.高校章程的制定须结合高校自身实际情况　　D.公立高校章程的实施主体是省级政府教育行政部门

正确答案: D

知识点: 高校章程是高校依法自主办学、实施管理和履行公共职能的基本准则，是高校的“宪法”。高校章程由高校制定，经教育行政部门核准后生效，实施主体是高校本身，而非省级政府教育行政部门。教育行政部门是核准主体，负责对章程进行合法性审查，但不负责章程的实施。因此 D 选项错误。

123. 《教师法》规定教师的平均工资水平应不低于_____。

A.企业职工平均工资　　B.国家公务员平均工资　C.事业单位职工平均工资　　D.科研人员平均工资

正确答案: B

知识点: 《中华人民共和国教师法》第 25 条规定：“教师的平均工资水平应当不低于或者高于国家公务员的平均工资水平，并逐步提高。”这一规定体现了对教师社会地位的重视和对教师劳动价值的尊重。将教师工资与国家公务员平均工资进行比较，是因为公务员的工资水平相对较高且较为稳定，有利于保障教

师的基本生活待遇。

124. 招聘作为高校教师聘任的一种形式，其优点不包括_____。

A.公开透明　　B.保密性高　　C.择优选择　　D.社会监督

正确答案: B

知识点: 公开招聘是高校教师聘任的重要形式，其优点包括公开透明（招聘信息、程序、结果公开）、择优选择（通过竞争选拔优秀人才）、社会监督（接受社会各界监督）等。保密性高不是公开招聘的优点，相反，公开招聘要求信息透明、过程公开，保密性较低。如果招聘过程保密性过高，反而可能导致暗箱操作和不公。

125. 经过几十年的探索与发展，我国已形成了一个“_____”的完整资助制度体系。

A.奖、助、补、贴　　B.奖、贷、助、补　　C.奖、贷、助、补、贴　　D.奖、贷、助、补、减

正确答案: D

知识点: 我国已形成“奖、贷、助、补、减”五位一体的高校学生资助制度体系。具体包括：奖学金（奖励优秀学生）、国家助学贷款（帮助学生解决学费和生活费）、助学金（资助家庭经济困难学生）、困难补助（临时性困难补助）、学费减免（对特殊困难学生减免学费）。这一体系覆盖了不同需求的学生群体，保障了教育公平。

126. 教师行政申诉制度是公民宪法上的_____在《教师法》中的具体体现。

A.申诉权　　B.控告权　　C.检举权　　D.建议权

正确答案: A

知识点: 《宪法》第 41 条规定，公民对任何国家机关和国家工作人员的违法失职行为，有向有关国家机关提出申诉、控告或者检举的权利。教师行政申诉制度是宪法申诉权在《教师法》中的具体化，教师认为行政部门侵犯其合法权益时，可以依法提出申诉。申诉权是宪法赋予公民的基本权利，教师申诉制度是这一权利在教育领域的具体体现。

127. 教育部_____根据国家和区域经济社会发展对人才的需求、专业布点、办学条件等情况，结合相关教学指导委员会所提意见，评审需由教育部审批的专业。

A.高等学校教学指导委员会　　B.学科发展与专业设置专家委员会

C.教育信息管理中心　　D.高等学校科学研究发展中心

正确答案: B

知识点: 学科发展与专业设置专家委员会是教育部设立的咨询机构，负责根据国家和区域经济社会发展对人才的需求、专业布点、办学条件等情况，结合相关教学指导委员会所提意见，对需由教育部审批的专业进行评审。该委员会的评审意见是教育部审批专业的重要依据。

128. 高校教师聘任制的实施，旨在实现_____方面的优化配置。

A.财务资源　　B.人力资源　　C.物理资源　　D.信息资源

正确答案: B

知识点: 高校教师聘任制是通过合同形式确定学校与教师之间的权利义务关系，实现教师人力资源的优化配置。聘任制打破了传统的终身制，引入了竞争机制，有利于选拔优秀人才、促进教师合理流动、激发教师工作积极性。聘任制的核心是人力资源的优化配置，而非财务、物理或信息资源的配置。

129. 根据《教育部关于高校教师师德失范行为处理的指导意见》，高校教师出现违反师德行为，需要解除聘用合同的，按照_____相关规定进行处理。

A.《事业单位工作人员处分暂行规定》　　B.《事业单位人事管理条例》

C.《高等学校教师职业道德规范》　　D.《教师资格条例》

正确答案: D

知识点: 根据《教育部关于高校教师师德失范行为处理的指导意见》第 5 条规定，高校教师出现违反师德行为，需要解除聘用合同的，按照《教师资格条例》相关规定进行处理。《教师资格条例》规定了教师资格的丧失和撤销制度，对于严重违反职业道德的教师，可以撤销其教师资格。其他文件虽然也与教师管理相关，但解除聘用合同的直接依据是《教师资格条例》。

130. 根据《民办教育促进法》的规定，民办学校与公办学校具有同等的法律地位，国家保障民办学校的_____。

A.办学自主权　　B.财政自主权　　C.经营自主权　　D.设立自主权

正确答案: A

知识点: 《中华人民共和国民办教育促进法》第 5 条规定：“民办学校与公办学校具有同等的法律地位，国家保障民办学校的办学自主权。”办学自主权是民办学校依法独立开展教育教学活动的权利，包括招生、教学、管理、人事、财务等方面的自主权。国家对民办学校的支持主要体现在保障其办学自主权，而非简单的财政支持。

131. 高校设置专业时，在申请材料上弄虚作假，情节严重的，_____年内不得增设专业。

A.1　　B.2　　C.3　　D.4

正确答案: C

知识点: 根据《普通高等学校本科专业设置管理规定》第 29 条，高校在专业设置申请材料中弄虚作假的，由教育行政部门责令改正，给予通报批评；情节严重的，3 年内不得增设专业。这一规定旨在维护专业设置工作的严肃性和诚信原则，防止高校通过弄虚作假获取不正当利益。

132. 下列关于高校学生法律地位的说法，错误的是_____。

A.高校学生的法律地位可以体现在不同的法律关系中

B.每位高校学生应平等地受到宪法和法律规定的保护

C.在民事法律关系中，高校和学生在法律地位上是平等的

D.教育行政管理措施可以在学生法定权利和社会公共利益之间适当衡量

正确答案: D

知识点: 学生的法定权利受法律保护，教育行政管理措施不能在学生法定权利和社会公共利益之间进行“适当衡量”而侵犯学生的法定权利。权利不是绝对的，但受到严格的法律保护。只有在法律明确规定的情况下，才能依法限制权利（如紧急状态下的权利限制）。教育行政机关不能以公共利益为由随意减损学生的法定权利。

133. 高校专业设置和调整实行备案或审批制度，备案或审批工作每年集中进行_____次。

A.1　　B.2　　C.3　　D.4

正确答案: A

知识点: 根据《普通高等学校本科专业设置管理规定》，高校专业设置和调整实行备案或审批制度，备案或审批工作每年集中进行一次。教育行政部门每年在规定时间内受理专业设置和调整申请，统一进行审查、备案或审批。这有利于统筹规划专业布局，避免无序竞争和盲目扩张。

134. 高校章程核准稿和说明，由_____签发。

A.校长办公室　　B.教职工代表大会　　C.学校党委会　　D.学校法定代表人

正确答案: D

知识点: 高校章程核准稿和说明，由学校法定代表人（校长）签发。校长是高等学校的法定代表人，代表学校对外行使职权。章程是学校的根本制度文件，由校长签发后报教育行政部门核准。教职工代表大会、学校党委会等是章程的审议或决策机构，但签发工作由法定代表人负责。

135. 根据《高等教育法》，高校应当保证教学质量达到_____。

A.国家规定的标准　　B.章程设定的标准　C.社会评级设定的标准　　D.所在地教育行政部门设定的标准

正确答案: A

知识点: 《中华人民共和国高等教育法》第 31 条规定：“高等学校应当保证教学质量达到国家规定的标准。”国家规定的标准是高校教学质量的最低要求，包括专业标准、课程标准、毕业标准等。高校可以在国家规定标准的基础上制定更高的校内标准，但不得低于国家标准。社会评级标准、地方标准等不能替代国家标准。

136. 高等教育政策的目的性特点要求其内容必须具有_____。

A.广泛性　　B.针对性　　C.灵活性　　D.模糊性

正确答案: B

知识点: 高等教育政策是为解决特定的教育问题或实现特定的教育目标而制定的，其目的性特点要求政策内容必须具有针对性，即针对具体问题提出具体措施。政策不能过于宽泛、模糊或灵活，否则难以达到预期效果。针对性是政策有效性的基础，政策越具有针对性，越容易执行和评估。

137. 20 世纪_____，我国提出了“有法可依，有法必依，执法必严，违法必究”的十六字法治建设方针。

A.70 年代　　B.80 年代　　C.90 年代　　D.60 年代

正确答案: B

知识点: 1978 年党的十一届三中全会提出了“有法可依，有法必依，执法必严，违法必究”的十六字法治建设方针，标志着我国法治建设进入新的历史时期。20 世纪 80 年代，这一方针成为我国法治建设的指导原则，推动了包括教育领域在内的各项立法和执法工作。这一方针至今仍是我国法治建设的基本要求。

138. 教师相对其他职业具备更强的专业性，主要表现不包括_____。

A.教师的工作对象是学生　　B.工作职责中混合了自主性和管理性因素

C.高校教师工作模式更具有学术专属特性　　D.高校教师的工资待遇更稳定

正确答案: D

知识点: 教师职业的专业性主要体现在工作对象的特殊性（学生是发展中的人）、工作职责的复合性（教学、教育、管理等）、工作模式的学术性（高校教师的学术研究、教学自主等）。工资待遇的稳定性不是专业性的表现，而是劳动保障的问题。许多职业的工资待遇也可能很稳定，这不构成教师职业特有的专业性特征。

139. 2012 年，_____和教育部联合印发了《高等学校财务制度》，对高等学校的预算管理、收入管理、支出管理等进行了规范。

A.人力资源与社会保障部　　B.科技部　　C.工信部　D.财政部

正确答案: D

知识点: 2012 年，财政部和教育部联合印发了《高等学校财务制度》。高校财务工作涉及财政资金的管理和使用，需要财政部门参与制定相关制度。财政部是国家财政主管部门，负责制定财政管理制度，教育部负责教育行业管理，两部门联合印发高校财务制度，体现了专业管理和财政管理相结合的原则。

140. 《教育法》第 43 条规定，受教育者对学校给予的处分不服，有权向有关部门提出申诉；对学校、教师侵犯其人身权、财产权等合法权益，有权_____。

A.提出申诉或者依法提起诉讼　　B.申请复议或者依法提起诉讼

C.提出申诉或者依法申请复议　　D.申请复议或者依法提起仲裁

正确答案: A

知识点: 《中华人民共和国教育法》第 43 条规定，受教育者对学校给予的处分不服，有权向有关部门提出申诉；对学校、教师侵犯其人身权、财产权等合法权益，有权提出申诉或者依法提起诉讼。这一规定为学生提供了两种救济途径：一是向有关部门申诉（行政救济），二是向人民法院提起诉讼（司法救济），学生可以根据实际情况选择适用。

141. 下列属于《关于扩大高校和科研院所科研相关自主权的若干意见》中优化科研管理机制举措的是_____。

A.赋予创新领军人才更大科研自主权　　B.切实下放职称评审权限

C.强化绩效工资对科技创新的激励作用　　D.完善人员编制管理方式

正确答案: A

知识点: 《关于扩大高校和科研院所科研相关自主权的若干意见》中优化科研管理机制的举措包括：赋予创新领军人才更大科研自主权、简化科研项目管理流程、完善科研经费管理、改进科研评价机制等。下放职称评审权限、强化绩效工资激励、完善人员编制管理属于人事管理或薪酬管理方面的举措，不属于科研管理机制优化范畴。

142. 硕士学位答辩委员会组成人员应当不少于_____人。

A.3　　B.5　　C.7　　D.9

正确答案: A

知识点：根据《中华人民共和国学位法》及相关规定，硕士学位答辩委员会组成人员应当不少于 3 人，其中应当有外单位相关专家。答辩委员会负责对硕士学位论文进行评审和答辩，评定论文水平并提出是否建议授予硕士学位的意见。博士学位答辩委员会组成人员应当不少于 5 人。因此，正确答案为 3 人。

143. 对长期从事教育教学、科学研究工作，作出贡献者，由国务院教育行政部门会同国务院人事部门授予_____荣誉称号。

A.“全国优秀教师”　　B.“全国优秀教育工作者”　C.“全国模范教师”　D.“全国教育系统先进工作者”

正确答案: C

知识点：“全国模范教师”是由教育部和人力资源社会保障部（原人事部）联合授予的荣誉称号，表彰长期从事教育教学、科学研究工作并作出突出贡献的教师。“全国优秀教师”“全国优秀教育工作者”“全国教育系统先进工作者”也是国家级的教师荣誉，但“全国模范教师”的评选条件更侧重于长期贡献和模范带头作用。

144. 以下关于我国教育培养什么样的人说法错误的是_____。

A.教育必须为社会主义现代化建设服务

B.教育内容必须与生产劳动和社会实践相结合

C.教育应该培养实用的社会劳动者

D.培养的人才应该具有创新精神和实践能力

正确答案: C

知识点：我国的教育方针强调培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，而非简单的“实用的社会劳动者”。“实用的社会劳动者”表述过于功利和狭隘，忽略了教育的全面育人功能。教育不仅要培养学生具备实用技能，更要培养其社会责任感、创新精神和实践能力，使其成为全面发展的社会主义建设者和接班人。

145. 关于“高等教育行政机关工作人员法律责任”的表述正确的有_____。

A.按照违法行为的危害程度区分行政责任和刑事责任，二者不能等同或替代

B.已经构成刑事犯罪的，行为人无需再承担行政责任

C.已经构成刑事犯罪的，一律给予撤职处分

D.已经构成刑事犯罪的，一律给予开除处分

正确答案: A

知识点：行政责任和刑事责任是两种不同性质的法律责任，不能相互替代。同一违法行为可能同时构成行

政违法和刑事犯罪，行为人应当分别承担行政责任和刑事责任（如被行政处罚后又追究刑事责任）。刑事责任的承担不当然免除行政责任，反之亦然。 B、C、D 选项都是错误的绝对化表述。

146. 从民事法律关系的角度分析，高校有义务为学生提供_____。

A.良好的学籍管理 B.优质的教学资源和服务 C.公正的学业水平评价 D.平等的受教育机会

正确答案: B

知识点: 从民事法律关系角度，高校与学生之间在缴费入学、后勤服务等方面存在民事关系。高校收取学费后，有义务提供与收费相应的教学资源和服务（如教室、教材、实验设备、教师授课等）。学籍管理、学业评价、受教育机会等属于行政管理关系或教育法律关系，不纯粹是民事关系，因此不适用民事法律关系的分析框架。

147. 高等教育法律关系主体的权利受到非法侵害时，不可以采用_____的方式来制止侵害。

A.私力救济 B.申诉 C.复议和诉讼 D.调解

正确答案: A

知识点: 在现代法治社会，私力救济受到严格限制，只有在法律明确允许且情况紧急的情况下（如正当防卫、紧急避险）才能适用。高等教育法律关系主体权利受到侵害时，应当通过申诉、复议、诉讼、调解等公力救济途径解决。私力救济可能导致暴力冲突和社会混乱，不被鼓励。因此，不可以通过私力救济的方式制止侵害。

148. 明确提出“加快教育法制建设，建立和完善执法监督体系，逐步走上依法治教的轨道”的文件是_____。

A.《教育法》 B.《高等教育法》 C.《关于教育体制改革的决定》 D.《中国教育改革和发展纲要》

正确答案: D

知识点: 1993 年中共中央、国务院印发的《中国教育改革和发展纲要》明确提出“加快教育法制建设，建立和完善执法监督体系，逐步走上依法治教的轨道”。这一文件是我国教育改革的纲领性文件，首次将“依法治教”作为教育发展的重要方针，对推动教育法治化建设具有重大指导意义。

149. 学生申诉处理委员会对学生提出的申诉进行复查，但无权_____

A.作出维持决定 B.作出撤销决定 C.作出建议撤销的复查意见 D.作出建议变更的复查意见

正确答案: B

知识点: 学生申诉处理委员会对学生提出的申诉进行复查后，可以作出维持原处理或处分决定的复查结论，也可以作出建议撤销或变更原处理或处分决定的复查意见，但无权直接作出撤销决定。撤销决定需要由原处理或处分决定作出机构（如学校、院系）根据申诉处理委员会的建议重新研究决定。申诉处理委员会是复查机构而非决定机构。

150. 教育单行法是由_____制定的。

A.教育部　　B.国务院　　C.国务院各部委　　D.全国人民代表大会常务委员会

正确答案: D

知识点: 教育单行法是指针对教育领域某一特定方面（如义务教育、教师、高等教育等）的法律，由全国人民代表大会常务委员会制定。教育基本法（如《教育法》）由全国人民代表大会制定。教育部制定部门规章，国务院制定行政法规，国务院各部委制定部门规章。教育单行法属于法律层级，制定机关是全国人大常委会。

151. _____不是高等教育行政机关法律责任的主体。

A.教育部　　B.省级教育行政部门　　C.教育行政部门的内部机构　　D.教育行政部门工作人员

正确答案: C

知识点: 教育行政部门的内部机构（如处室、科室等）不具有独立的法人资格，不能以自己的名义独立承担法律责任。法律责任的主体是具有独立法律地位的机关、组织或个人。教育部、省级教育行政部门是行政机关，具有独立承担法律责任的能力；教育行政部门工作人员是自然人，可以承担个人责任。内部机构的责任由其所属行政机关承担。

152. 《中华人民共和国学位法》自_____年起施行。

A.2025　　B.2024　　C.2023　　D.2021

正确答案: A

知识点: 《中华人民共和国学位法》于 2024 年 4 月 26 日由第十四届全国人民代表大会常务委员会第九次会议通过，自 2025 年 1 月 1 日起施行。《学位法》是对 1980 年《学位条例》的全面修订和完善，是我国学位制度的基础性法律。考生需注意施行年份为 2025 年。

153. 高校学生的法律地位不包括_____。

A.行政相对人　　B.行政主体　　C.民事主体　　D.公民

正确答案: B

知识点: 高校学生在法律关系中通常处于行政相对人（接受学校行政管理）、民事主体（参与民事活动如购买服务）、公民（享有宪法规定的基本权利）等地位。学生一般不是行政主体，因为行政主体是指依法享有行政职权、能以自己的名义行使行政职权并独立承担法律责任的机关或组织。学生不具有行政主体资格。

154. 设置高等教育仲裁制度的主要目的是审查_____纠纷。

A.民事　　B.行政　　C.学术性　　D.非学术性

正确答案: C

知识点: 高等教育仲裁制度主要针对学术性纠纷，如学位授予争议、学术评价争议、学术不端认定争议等。这些纠纷涉及高度专业性的学术判断，普通法院难以进行实质性审查。专业仲裁机构由具有学术背景的专家组成，能够更好地理解和处理学术纠纷。民事、行政纠纷有其他救济途径，不属于高等教育仲裁的主要审查对象。

155. 根据《学位法》，博士学位授予资格，由_____组织审核，报_____审批。

A.国务院教育行政部门，国务院学位委员会　　B.省级学位委员会，国务院教育行政部门

C.省级学位委员会，国务院学位委员会　　D.省级教育行政部门，国务院学位委员会

正确答案: A

知识点: 《中华人民共和国学位法》规定，博士学位授予资格，由国务院教育行政部门（教育部）组织审核，报国务院学位委员会审批。博士学位是最高学位，授予权的审核审批权限集中在国家层面，以保证博士培养质量和学位授予的严肃性。硕士、学士学位授予资格的审批权限则有所下放。

156. 《学校招收和培养国际学生管理办法》第 41 条规定，_____应当对本行政区域的国际学生培养进行监督。

A.省级人民政府　　B.省级教育行政部门　　C.市级人民政府　　D.市级教育行政部门

正确答案: B

知识点: 根据《学校招收和培养国际学生管理办法》第 41 条规定，省级教育行政部门应当对本行政区域的国际学生培养进行监督。国际学生的招收和培养涉及国家形象和教育质量，需要加强监督管理。省级教育行政部门作为地方教育主管部门，对本地区高校的国际学生培养工作负有直接监督责任。

157. _____关系教育的地位，教育为谁服务、培养什么人、怎样培养人的根本问题，具有方向性和引

导性。

A.教育目的　　B.教育任务　　C.教育性质　　D.教育制度

正确答案: C

知识点: 教育性质是指教育的阶级属性和社会属性，决定了教育为谁服务、培养什么人、怎样培养人这些根本问题。我国的教育性质是社会主义教育，这是由我国的社会制度决定的。教育性质具有方向性和引导性，是教育工作的根本遵循。教育目的、任务、制度等都是教育性质的具体体现。

158. 校内申诉制度最主要的特征是_____。

A.法定性　　B.对抗性　　C.程序性　　D.自我纠错性

正确答案: D

知识点: 校内申诉制度是学校内部设立的学生权利救济机制，其最主要特征是自我纠错性。学校通过内部申诉渠道发现和纠正可能存在的错误处理或处分决定，体现了学校勇于承担责任、维护学生权益的态度。校内申诉制度具有法定性（有法律依据）、程序性（按程序进行），但自我纠错是其区别于外部救济制度的本质特征。

159. 下列不属于《新时代高校教师职业行为十项准则》中传播优秀文化要求的是_____。

A.带头践行社会主义核心价值观　　B.弘扬真善美，传递正能量

C.不得通过课堂论坛讲座、信息网络及其他渠道发表、转发错误观点

D.不得违反教学纪律，敷衍教学

正确答案: D

知识点: 《新时代高校教师职业行为十项准则》中“传播优秀文化”的要求包括：带头践行社会主义核心价值观，弘扬真善美，传递正能量；不得通过课堂、论坛、讲座、信息网络及其他渠道发表、转发错误观点，或编造散布虚假信息、不良信息。“不得违反教学纪律，敷衍教学”属于“潜心教书育人”准则的内容，而非“传播优秀文化”的内容。

160. 实施本科及以上教育的高等学校变更名称，由_____审批。

A.国务院　　B.国务院教育行政部门　C.省级人民政府　　D.省级教育行政部门

正确答案: B

知识点: 《中华人民共和国高等教育法》第 29 条规定，实施本科及以上教育的高等学校变更名称，由国务院教育行政部门（教育部）审批。这是因为本科及以上教育涉及国家教育布局和学位管理，名称变更可能影响学校的定位和社会认知，需要由国家层面统一审批。实施专科教育的高等学校变更名称，由省级人

民政府审批。

多选题 共 20 题

1. 根据《新时代高校教师职业行为十项准则》，教师自觉爱国守法的要求包括_____。

A.不得损害国家利益、社会公共利益　　B.不得违背社会公序良俗

C.不得编造散布虚假信息、不良信息　　D.不得擅自从事影响教育教学本职工作的兼职兼薪行为

正确答案: AB

知识点: 《新时代高校教师职业行为十项准则》中“自觉爱国守法”的要求主要包括：忠于祖国，忠于人民，恪守宪法原则，遵守法律法规，依法履行教师职责；不得损害国家利益、社会公共利益，不得违背社会公序良俗。选项　　C 属于“传播优秀文化”准则的内容，选项 D 属于“坚持言行雅正”或“潜心教书育人”准则的内容。

2. 教育立法工作要充分学习借鉴国际上的经验，包括：_____。

A.教育立法的经验　　B.国际条约的相关规定　C.教育改革的相关政策　　D.国际经济改革的相关经验

正确答案: ABC

知识点: 教育立法工作学习借鉴国际经验主要包括：借鉴其他国家和地区教育立法的成功经验（如立法体例、制度设计等）；遵循我国加入或认可的国际条约的相关规定（如《儿童权利公约》等）；参考国际教育改革的相关政策和趋势（如终身教育、教育公平等）。国际经济改革经验与教育立法工作无直接关系。

3. 高等教育法律救济的意义包括_____。

A.有效维护教育法律关系主体的合法权益　　B.促进政府依法治教

C.促进学校依法治教　　D.推动高等教育法治建设

正确答案: ABCD

知识点: 高等教育法律救济的意义是多方面的：第一，有效维护学生、教师等教育法律关系主体的合法权益，为其提供权利保障机制；第二，促进政府和学校依法治教，通过外部监督和内部纠错机制规范教育管理行为；第三，推动高等教育法治建设，完善教育法律体系，促进教育治理现代化。因此四个选项都是正确的。

4. 行政行为有下列情形_____之一的，行政复议机关不撤销该行政行为，但是确认该行政行为违法

A.依法应予撤销，但是撤销会给国家利益造成重大损害

B.依法应予撤销，但是撤销会给社会公共利益造成重大损害

C.程序轻微违法，但是对申请人权利不产生实际影响

D.程序轻微违法，但是对申请人权利产生实际影响

正确答案: ABC

知识点: 根据《行政复议法》及其实施条例的规定，行政行为有下列情形之一的，行政复议机关不撤销该行政行为，但是确认该行政行为违法：（1）依法应予撤销，但撤销会给国家利益、社会公共利益造成重大损害的；（2）程序轻微违法，但对申请人权利不产生实际影响的。选项 D 中“程序轻微违法但对申请人权利产生实际影响”的，应当撤销而非确认违法。因此正确答案为 ABC。

5. 科技部、人社部、财政部、工信部等国务院其他有关部门在高等教育领域的职责包括_____。

A.科技部管理高校科研项目　　B.人力资源和社会保障部制定高校毕业生就业政策

C.财政部制定高等教育财政预算　　D.工业和信息化部推动高校与工业企业合作

正确答案: ABCD

知识点: 国务院各有关部门在高等教育领域各有职责分工：科技部负责管理高校科研项目、科研平台等；人力资源和社会保障部负责制定高校毕业生就业政策、职业资格认定等；财政部负责制定高等教育财政预算、经费管理办法等；工业和信息化部负责推动高校与工业企业的产学研合作等。因此四个选项都是正确的。

6. 下列属于高校学籍管理工作内容的是_____。

A.入学与注册　　B.升（留）级管理　　C.转系（专业）与转学　　D.休学、复学与退学

正确答案: ABCD

知识点: 高校学籍管理工作涵盖学生从入学到毕业的全过程管理，主要包括：入学与注册（新生报到、学籍电子注册等）；成绩考核与管理；升（留）级管理；转系（专业）与转学；休学、复学与退学；毕业与学位授予等。因此四个选项都是学籍管理工作的重要内容。

7. 下列不属于高等专科学校设置条件的是_____。

A.主要专业课程分别配备具有讲师职务以上的专任教师 1 人

B.具有副高级专业技术职务以上的专任教师人数不低于专任教师总数 30%

C.具有正教授职务的专任教师不少于 100 人

D.文科、政法、财经类院校的图书馆藏不少于 5 万册

正确答案: BC

知识点: 高等专科学校的设置条件：主要专业课程应分别配备具有讲师以上职务的专任教师 1 人以上；具

有副高级专业技术职务以上的专任教师人数不低于专任教师总数的 25%（而非 30%）；高等专科学校一般不要求具有正教授职务的专任教师达到 100 人（这是本科院校的要求）；文科、政法、财经类院校图书馆藏不少于 5 万册。因此，选项 B（30%应为 25%）、选项 C（100 人是本科要求）不属于高等专科学校的设置条件。

8. 高等教育法律适用于_____。

A.学生　　B.教师　　C.管理人员　　D.其他参与高等教育活动的人员

正确答案: ABCD

知识点: 高等教育法律的适用主体范围包括所有参与高等教育活动的个人和组织。学生是高等教育法律关系的基本主体；教师是教育教学活动的实施者；管理人员是学校管理的执行者；其他参与高等教育活动的人员（如科研人员、教辅人员、后勤服务人员等）也在一定程度上受到高等教育法律的调整。因此四个选项都是正确的。

9. 学校可以根据情况建立并实行灵活的学习制度。对休学创业的学生，可以_____。

A.单独规定最长学习年限　　B.减少必修科目　　C.简化休学批准程序　　D.放宽出勤要求

正确答案: AC

知识点: 根据《普通高等学校学生管理规定》第 26 条，学校可以根据情况建立并实行灵活的学习制度。对休学创业的学生，可以单独规定最长学习年限（适当延长），并简化休学批准程序（为创业学生提供便利）。减少必修科目、放宽出勤要求会影响培养质量，不符合规定。学校应当在保证培养质量的前提下支持学生创业。

10. 高校教师应有更高的法治素养，原因是_____。

A.高级知识分子应具备的品质　　B.教师作为公民和教育者的双重身份的要求

C.教育的育人本质的要求　　D.教育的复杂性的要求

正确答案: BCD

知识点: 高校教师应有更高的法治素养，原因在于：第一，教师兼具公民和教育者双重身份，不仅要守法，还要以身作则、教育学生；第二，教育的育人本质要求教师具备较高的法治素养，以培养学生的法治意识和法治精神；第三，教育复杂性（多样化需求、多元价值观等）要求教师能依法处理各种复杂问题。“高级知识分子应具备的品质”虽然正确，但过于笼统，不是直接的、特定的原因。

11. 下列主体能够参与高等学校章程制定的是 _____。

A.学校举办者或其委托的筹设机构　　B.高校党政领导、教师代表、学生代表等组成的起草小组

C.地方人大及其常委会　　D.高校校长办公室会议及党委会

正确答案: ABD

知识点: 高等学校章程的制定主体和参与主体主要包括：学校举办者或其委托的筹设机构（提出章程制定要求)；由高校党政领导、教师代表、学生代表、专家等组成的起草小组（负责具体起草工作)；高校校长办公会议、党委会（审议章程草案)。地方人大及其常委会不直接参与高校章程的制定，章程是学校内部制度文件，不需要地方人大参与。

12. 下列属于高校解聘教师需要满足的条件是_____。

A.双方协商一致　　B.教师严重违反工作规定

C.教师患病且无法从事任何工作　　D.教师考核不合格且不同意调整岗位

正确答案: ABD

知识点: 高校解聘教师的条件包括：双方协商一致解除合同；教师严重违反工作规定（如严重失职、营私舞弊等)；教师患病或非因工负伤，医疗期满后不能从事原工作也不能从事另行安排的工作（而非“无法从事任何工作”的绝对化表述)；教师考核不合格，经过培训或调整岗位仍不合格的。选项 C 表述绝对化（“任何工作”)，不正确。因此正确答案为 ABD。

13. 雅克·哈拉克划分的政策冲突类型有_____。

A.全局性或部门间冲突 B.部门内冲突　　C.分部门政策冲突　　D.目标性冲突

正确答案: ABC

知识点: 雅克·哈拉克（Jacques Hallak）在教育政策研究中将政策冲突划分为三种类型：全局性或部门间冲突（涉及不同部门之间的利益协调)；部门内冲突（同一部门内部不同群体之间的冲突)；分部门政策冲突（教育系统内部不同层次或类型教育之间的冲突)。目标性冲突不是哈拉克划分的类型。

14. 考生违背考试公平、公正原则，以不正当手段获得或者试图获得试题答案、考试成绩，有下列行为之一的，应当认定为考试作弊：_____。

A.抄袭或者协助他人抄袭试题答案或者与考试内容相关的资料　　B.在考试过程中使用通讯设备

C.在答卷上填写与本人身份不符的姓名、考号等信息　　D.用规定以外的笔答题

正确答案: ABC

知识点: 根据《国家教育考试违规处理办法》第 6 条，考试作弊行为包括：抄袭或协助他人抄袭；在考试过程中使用通讯设备；在答卷上填写与本人身份不符的姓名、考号等信息；传接物品或交换试卷、答卷、

草稿纸；抢夺、窃取他人试卷、答卷等。“用规定以外的笔答题”属于考试违纪行为，而非作弊行为，处理程度较轻。

15. _____可以对高校进行监督。

A.校内师生　　B.政府机关　　C.社会组织　　D.个人

正确答案: ABCD

知识点: 高校监督主体具有多元化特征，包括：校内师生（通过教职工代表大会、学生会等民主监督）；政府机关（教育行政部门、审计部门等行政监督）；社会组织（媒体、行业协会、评估机构等社会监督）；个人（学生家长、社会公众等个体监督）。多元化的监督体系有利于促进高校依法办学、规范管理。因此四个选项都是正确的。

16. 学术自由包括_____。

A.参与学术活动的自由　　B.形成学术思想的自由

C.表达学术观点的自由　　D.学术执业的自由

正确答案: ABCD

知识点: 学术自由是一个综合性的概念，包括：形成学术思想的自由（独立思考、探索真理）；表达学术观点的自由（公开发表研究成果、学术讨论）；参与学术活动的自由（参加学术会议、合作研究、学术交流）；学术执业的自由（选择研究课题、确定研究方法、自主开展教学科研活动）。因此四个选项都是学术自由的组成部分。

17. 教师完成教育教学工作的要求包括_____。

A.贯彻国家教育方针　B.遵守学校规章制度　C.履行教师聘约　　D.参加学术研讨

正确答案: ABC

知识点: 根据《教师法》第 8 条，教师应当履行下列义务：贯彻国家的教育方针，遵守规章制度，执行学校的教学计划，履行教师聘约，完成教育教学工作任务。参加学术研讨是教师的权利而非义务，是教师提升专业水平的重要途径，但不是完成教育教学工作的法定要求。因此正确答案为 ABC。

18. 以下关于高等教育法律救济的表述_____是正确的?

A.法律救济目的是维护相对人的合法权益和规范高等教育管理行为

B.在高等教育领域，主要采用的法律救济形式包括申诉、复议和诉讼

C.在申诉制度做出处理决定后，若符合行政复议和行政诉讼的条件，仍有可能进一步提起行政复议或行政

诉讼

D.高等学校与其师生之间可能涉及人身权、财产权等方面的关系，因此，民事救济在高等教育领域内发挥着关键作用

正确答案: ABCD

知识点: 高等教育法律救济的表述全部正确：法律救济旨在维护相对人权益和规范管理行为；主要救济形式包括申诉（校内救济）、复议（行政救济）、诉讼（司法救济）；申诉不是终局救济，当事人不服仍可依法申请复议或提起诉讼；高校与师生之间的民事关系（如后勤服务、财产权纠纷等）适用民事救济。因此四个选项都是正确的。

19. 了解和把握好教育政策和法律可以_____。

A.保障教育活动的顺利开展　　B.促进教育事业的繁荣发展

C.有利于在教育活动中贯彻教育政策和法律　　D.维护各方教育主体的合法权利和利益

正确答案: ABCD

知识点: 了解和把握教育政策和法律具有多方面的重要意义：保障教育活动顺利开展（提供规范和依据）；促进教育事业繁荣发展（引导教育发展方向）；有利于在教育活动中贯彻教育政策和法律（提高执行效果）；维护各方教育主体的合法权益（提供权利保障机制）。因此四个选项都是正确的。

20. 《普通高等学校学生管理规定》中鼓励学生创新创业的措施有_____。

A.新生开展创新创业实践，可以申请保留入学资格　　B.设置创新创业学分

C.建立创新创业档案　　D.采取弹性学制

正确答案: ABCD

知识点: 《普通高等学校学生管理规定》中鼓励学生创新创业的措施包括：新生可以申请保留入学资格开展创新创业实践；学校可以设置创新创业学分；建立创新创业档案，记录学生创新创业经历和成果；采取弹性学制，允许学生分段完成学业，鼓励学生创新创业。因此四个选项都是正确的。

判断题　共 40 题

1. 高校教师在本质上是劳动者，其作为履行教育教学专业人员和从事公务的国家公职人员身份，都是其劳动者身份的特殊表现。

正确答案: 对

知识点: 高校教师首先是与学校建立劳动关系的劳动者，具有劳动者的基本属性。其作为专业人员的身份和作为国家公职人员的身份（公办高校教师），都是在劳动者身份基础上的特殊表现形式。教师享有劳动

法规定的劳动者权益，同时也承担特殊职业的额外义务。这一判断正确反映了教师身份的多重性和统一性。

2. 高等学校是独立的法人组织，并不是行政部门的附属机构。

正确答案: 对

知识点: 《高等教育法》第 30 条规定，高等学校自批准设立之日起取得法人资格。高等学校是独立的法人组织，依法享有办学自主权，独立承担法律责任。高校不是政府行政部门的附属机构，政府与高校之间是依法管理与依法办学的关系，而非行政隶属关系。这一判断正确。

3. 《职业教育法》允许专科层次高等职业学校的所有专业均实施本科层次职业教育。

正确答案: 错

知识点: 《职业教育法》虽然鼓励发展本科层次职业教育，但并非所有专科层次高等职业学校的专业都可以实施本科层次职业教育。实施本科层次职业教育需要具备相应条件，并经教育行政部门审批。本科层次职业教育目前主要在特定学校、特定专业试点，不能“所有专业均实施”。因此该判断错误。

4. 教师资格制度的建立和实施对于依法管理教师队伍、促进教师专业化发展、保证教师质量等方面具有极其重要的意义。

正确答案: 对

知识点: 教师资格制度是国家对教师实行的一种法定职业许可制度。其意义在于：依法管理教师队伍，规范教师准入；促进教师专业化发展，提高教师素质；保证教师质量，保障教育教学水平。教师资格制度是教师管理的基础性制度。因此该判断正确。

5. 高校组织实施教学活动、进行学位授予时和学生产生基于服务合同的民事法律关系。

正确答案: 错

知识点: 高校组织实施教学活动、进行学位授予是学校行使教育行政管理职权的行为，属于行政法律关系或教育法律关系，而非民事法律关系。民事法律关系是平等主体之间的权利义务关系，而高校在教学管理、学位授予中处于管理者地位，与学生不是平等关系。因此该判断错误。

6. 教师可以根据职业需求，获得学院批准后进行自由兼职。

正确答案: 错

知识点: 教师兼职受到严格限制。根据相关规定，高校教师兼职应当符合国家政策和学校规定，不能影响

本职工作，不得利用职务之便谋取不当利益。且兼职需要学校批准，但即使获得批准，也不是“自由”兼职，仍要遵守相关限制性规定（如不得从事与本职工作有利益冲突的兼职）。因此该判断错误。

7. 高校教师作为从事公务的国家工作人员身份，间接地规定在现有法律体系的多个部门法中。

正确答案: 对

知识点: 公办高校教师在一定程度上被视为从事公务的国家工作人员，这一身份在《刑法》(如受贿罪主体)、《教师法》(如教师申诉制度)、《事业单位人事管理条例》等多部法律法规中有所体现。虽然《监察法》将公办教育单位从事管理的人员纳入监察对象，但教师的法律身份定位较为复杂，确实间接规定在多部法律中。因此该判断正确。

8. 所有高等教育政策的制定主体都是国家，其他组织或机构都不具备制定资格。

正确答案: 错

知识点: 高等教育政策的制定主体并不限于国家（国家机关）。高校内部也可以制定校内政策（如章程、规章制度）；社会团体、行业协会也可以制定指导性政策或规范（如学术规范）。政策是广义的概念，不同层级的组织都可以在其权限范围内制定政策。因此该判断错误。

9. 高校校规与学术自由的关联度越强，其自治性就越强，教育行政机关对其进行审查的强度就越强。

正确答案: 错

知识点: 高校校规与学术自由的关联度越强，其自治性就越强，但教育行政机关对其进行审查的强度应当越弱而非越强。因为学术自由受宪法保护，高校在学术事务上享有较大的自主权，行政机关应当尊重高校的学术判断，对涉及学术自由的校规进行较弱的审查（尊重性审查）。因此该判断错误。

10. 凡与学校签订聘任聘用合同、具有聘任聘用关系的教职工，均可当选为教职工代表大会代表。

正确答案: 对

知识点: 根据《学校教职工代表大会规定》，凡与学校签订聘任聘用合同、具有聘任聘用关系的教职工，均可当选为教职工代表大会代表。教职工代表大会是学校民主管理的基本形式，代表应当覆盖全体教职工，不论其身份类型（教师、管理人员、教辅人员等）。因此该判断正确。

11. 教育法治化强调法治理念下办教育，教育事业发展只应该遵从法律规定。

正确答案: 错

知识点: 教育法治化强调法治理念下办教育，但并不意味着教育事业发展“只应该遵从法律规定”。教育

还要遵循教育规律、社会需求、党的教育方针等多重要求。法律是最低限度的要求，教育不仅要合法，还要合规律、合目的。因此该判断错误。

12. 高校不得将出国（出境）学习经历作为职称评定的限制性条件。

正确答案: 对

知识点: 根据国家职称改革相关政策，高校不得将出国（出境）学习经历作为职称评定的限制性条件。这是为了克服“唯海外经历”的倾向，避免对本土人才的歧视。职称评定应当注重实际能力和业绩贡献，而非简单以是否有海外经历论高低。因此该判断正确。

13. 审批机关审批设立公办高校和民办高校的行为都是内部行政行为。

正确答案: 错

知识点: 审批机关审批设立高校的行为是外部行政行为，而非内部行政行为。外部行政行为是行政机关对公民、法人或其他组织作出的行政行为，直接影响其权利义务。审批设立高校直接影响申请设立者的权益，且高校是独立的法人组织，不是行政机关的内部机构。因此该判断错误。

14. 教育的育人本质和教育的复杂性都指向教师法治素养的提高。

正确答案: 对

知识点: 教育的育人本质要求教师成为学生法治教育的引导者，教师自身的法治素养直接影响育人效果。教育的复杂性（多样化的教育需求、多元化的价值观等）要求教师能够依法处理各种复杂问题，保护学生权益，维护教育秩序。因此，这两个因素都要求提高教师法治素养。该判断正确。

15. 高校章程属于法律渊源，效力等同于行政法规。

正确答案: 错

知识点: 高校章程不是法律渊源，其效力不能等同于行政法规。法律渊源是指法的表现形式，如宪法、法律、行政法规、地方性法规等。高校章程是学校内部规范性文件，仅在高校内部具有约束力，对外不具有普遍约束力，其效力远低于行政法规。因此该判断错误。

16. 省级人民政府对本行政区域内高等教育有统筹权，包括规划布局、学科设置、财政支持等。

正确答案: 对

知识点: 《高等教育法》第 13 条规定，省、自治区、直辖市人民政府统筹协调本行政区域内的高等教育事业。统筹权包括：规划布局（高校设置、结构调整）、学科设置（审批专科专业、备案本科专业）、财政

支持（制定经费投入政策）等。因此该判断正确。

17. 院长、副院长、书记、副书记可以要求召开党政联席会议，学院党政联席会议一般应当公开举行。

正确答案: 对

知识点: 高校院（系）级单位实行党政联席会议制度，院长（系主任）、党委（总支）书记、副院长、副书记等可以提议召开党政联席会议。党政联席会议讨论决定本单位重要事项，一般应当公开举行，以体现民主决策和信息公开原则。涉及保密事项的可以不公开。因此该判断正确。

18. 境外教育机构在境内授予学位的，需要事先约定所适用的法律。

正确答案: 错

知识点: 境外教育机构在境内授予学位，必须遵守中国法律法规，不能通过“事先约定”规避中国法律的强制性规定。根据《中外合作办学条例》等规定，境外教育机构在中国境内开展教育活动、授予学位，必须符合中国教育法律法规的要求，并接受教育行政部门的监督管理。因此该判断错误。

19. 高校自主制定教师职称评审办法、操作方案等评审文件，按相关规定进行审批。

正确答案: 错

知识点: 高校自主制定教师职称评审办法、操作方案等评审文件，按相关规定进行备案，而非审批。近年来，国家推进职称评审权下放，高校自主制定评审文件，但需报教育行政部门或人社部门备案，接受指导和监督。备案不同于审批，审批需要事前同意，备案是事后告知。因此该判断错误。

20. 高等学校不得将用于教学和科学研究活动的财产挪作他用。

正确答案: 对

知识点: 《高等教育法》第 38 条规定，高等学校对举办者提供的财产、国家财政性资助、受捐赠财产依法自主管理和使用，不得将用于教学和科学研究活动的财产挪作他用。这是为了防止国有资产流失，保证教学和科研活动的正常开展。因此该判断正确。

21. 公民法治素养的高低影响法治社会的建设进程。

正确答案: 对

知识点: 法治社会的建设不仅需要完善的法律制度，还需要公民具备较高的法治素养（法律意识、法律知识、守法习惯等）。公民法治素养的高低直接影响法律的实施效果和法治社会的建设进程。法治社会的根基在于全体公民的法治信仰和法治实践。因此该判断正确。

22. 只要学生修满学分，高校就必须为其颁发学位证书，不得拒不颁发。

正确答案: 错

知识点: 修满学分是获得毕业证书的条件之一，但不是获得学位证书的唯一条件。学位授予还要求达到学术水平标准（如通过学位论文答辩、无学术不端行为、符合学位授予条件等）。学生修满学分但不符合学位授予条件的，高校可以不颁发学位证书。因此该判断错误。

23. 教育纠纷仅指相对人认为教育管理行为侵害了其合法权益，因而对相关决定表示不满，引发争议。

正确答案: 错

知识点: 教育纠纷的概念不应仅限于“相对人认为教育管理行为侵害其合法权益”的情形。教育纠纷还包括教育主体之间的合同纠纷、侵权纠纷、人事纠纷等。教育纠纷的当事人也不限于“相对人”，可以是学生、教师、学校、教育行政部门等各方主体。因此该判断错误。

24. 在民事法律关系中，学生是自然人，具有个人的合法权益。

正确答案: 对

知识点: 在民事法律关系中，学生作为自然人，具有独立的民事主体资格，享有生命权、健康权、名誉权、隐私权、财产权等个人合法权益。学生可以以自己的名义参与民事活动（如购买商品、签订合同等），独立享有民事权利、承担民事义务。因此该判断正确。

25. 高等教育法律具有灵活性，可以根据短期情况的变化而变动。

正确答案: 错

知识点: 高等教育法律具有稳定性、权威性和长期性，不能根据短期情况的变化而随意变动。法律的修改需要经过严格的立法程序，不能频繁变动。政策的灵活性较高，可以根据情况变化及时调整，但法律的变动需要慎重。因此该判断错误。

26. 教育法律责任是一种独立的法律责任形式。

正确答案: 错

知识点: 教育法律责任不是独立的法律责任形式。法律责任的基本形式包括民事责任、行政责任、刑事责任、违宪责任等。教育法律责任是这些责任形式在教育领域的具体体现，如教育行政责任、教育民事责任等，但并非独立于基本责任形式之外的新责任类型。因此该判断错误。

27. 在司法救济过程中，教育行政部门具有更高的诉讼法律地位。

正确答案: 错

知识点: 在司法救济过程中，诉讼各方地位平等。教育行政部门作为行政诉讼的被告，与原告（公民、法人或其他组织）在诉讼法律地位上是平等的。法院居中裁判，任何一方都不具有“更高的诉讼法律地位”。这是司法公正和诉讼平等原则的基本要求。因此该判断错误。

28. 对教育部所作的行政行为提起诉讼的案件，由高级人民法院管辖。

正确答案: 错

知识点: 根据《行政诉讼法》第 15 条规定，对国务院部门（包括教育部）所作的行政行为提起诉讼的案件，由中级人民法院管辖，而非高级人民法院。高级人民法院管辖本辖区内重大、复杂的第一审行政案件。因此该判断错误。

29. 法治精神要求，当教育活动无法可依时，应回到行政命令治理的轨道。

正确答案: 错

知识点: 法治精神要求，当教育活动无法可依时，应当依据法律原则、法律精神进行治理，或者通过立法完善法律规范，而不是回到行政命令治理的轨道。行政命令治理是人治的表现，与法治精神相悖。法治要求无论是否有具体法律规定，都应当在法治框架下解决问题。因此该判断错误。

30. 通常意义上来讲，教育政策是公共政策的下位概念。

正确答案: 对

知识点: 公共政策是国家或政党为解决公共问题、实现公共利益而制定的行动准则和行为规范，涵盖经济、政治、文化、社会等各个领域。教育政策是公共政策在教育事业领域的具体体现，是公共政策的下位概念。教育政策应当符合公共政策的基本原则和价值取向。因此该判断正确。

31. 教育督导机构仅能对义务教育阶段学校进行督导，不适用于高等教育。

正确答案: 错

知识点: 教育督导机构的督导范围包括各级各类教育，不仅限于义务教育阶段。根据《教育督导条例》，教育督导机构对各级各类学校（包括高等学校）的教育工作进行督导，对教育行政部门的行政工作进行督导。高校也应当接受教育督导机构的督导检查。因此该判断错误。

32. 随着社会的不断发展和高等教育领域的不断变化，高等教育法律也需要不断地进行修订和完善，以适应新的形势和需求。

正确答案: 对

知识点: 法律需要与时俱进，高等教育法律也不例外。随着经济社会发展、高等教育改革深化、人民群众对优质高等教育需求的提高，高等教育法律也需要不断修订和完善，以适应新形势、新要求。法律的稳定性和权威性不等于僵化不变，适时修订是法治建设的常态。因此该判断正确。

33. 省级教育行政部门可委托本行政区域内符合条件的普通高校认定本校拟聘人员的高等学校教师资格。

正确答案: 对

知识点: 根据相关规定，省级教育行政部门可以委托本行政区域内符合条件的普通高校，认定本校拟聘人员的高等学校教师资格。这是简政放权、提高效率的体现，有利于高校根据自身需要及时开展教师资格认定工作。受托高校应当按照规定的条件和程序进行认定。因此该判断正确。

34. 受委托行使高等教育行政管理职能的组织在委托范围内以自己的名义行使行政职权，是行政主体。

正确答案: 错

知识点: 受委托行使行政管理职能的组织，在委托范围内应当以委托机关的名义行使行政职权，不能以自己的名义行使职权，因此不是行政主体。行政主体能够以自己的名义独立行使职权并承担法律责任。受委托组织的法律责任由委托机关承担。因此该判断错误。

35. 高校收费的公开范围是校内师生而不是社会。

正确答案: 错

知识点: 高校收费应当向社会公开，而不仅仅是校内师生。根据《高等学校信息公开办法》，高校应当主动公开收费项目、收费标准、收费依据等收费信息，接受学生、家长和社会公众的监督。收费公开是社会监督的重要内容，有助于防止乱收费。因此该判断错误。

36. 高等教育行政机关的行政法律责任以惩戒性责任为主，工作人员责任以补救性为主。

正确答案: 错

知识点: 恰恰相反，高等教育行政机关的行政法律责任以补救性责任为主（如赔偿损失、恢复原状、履行职务等），旨在恢复被破坏的法律秩序；行政机关工作人员的行政法律责任以惩戒性责任为主（如警告、记过、降级、撤职、开除等行政处分），旨在惩罚违法失职行为。因此该判断错误。

37. 新生可以申请保留入学资格。保留入学资格期间具有学籍。

正确答案: 错

知识点：根据《普通高等学校学生管理规定》第 10 条，新生可以申请保留入学资格，但保留入学资格期间不具有学籍。保留入学资格是指学生因故（如生病、创业等）暂时不能入学，经学校同意推迟入学，在此期间学生尚未注册，不具有学籍。恢复入学后办理注册手续才取得学籍。因此该判断错误。

38. 2018 年 5 月，习近平总书记在北京大学出席师生座谈会时特别指示：办出中国特色世界一流大学，深化教师考核评价改革是关键。

正确答案：错

知识点：2018 年 5 月 2 日，习近平总书记在北京大学师生座谈会上的讲话中强调，办出中国特色世界一流大学，培养社会主义建设者和接班人是关键。虽然教师考核评价改革很重要，但习近平总书记特别指示的关键是“培养社会主义建设者和接班人”，而非“深化教师考核评价改革”。因此该判断错误。

39. 《教育法》是教育领域的基本法，仅适用于基础教育，不适用于高等教育。

正确答案：错

知识点：《教育法》是教育领域的基本法律，适用于各级各类教育，包括基础教育、职业教育、高等教育等。《教育法》规定了教育的基本制度、基本原则和基本规范，是其他教育法律法规的立法依据，对所有教育领域都具有法律效力。因此该判断错误。

40. 申请认定教师资格的人员必须经过国家教师资格考试合格，没有例外。

正确答案：错

知识点：申请认定教师资格原则上需要通过国家教师资格考试，但也有例外情况。根据《教师资格条例》规定，符合条件的全日制师范教育类专业毕业生、特定时期的教育学心理学考试成绩合格者等，可以免试认定相应教师资格。因此并非“没有例外”。该判断错误。